



Historia de la Ley N° 21.738

Establece un sistema de búsqueda y de alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	6
1.3. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	8
1.4. Discusión en Sala	17
1.5. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	42
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	43
2.1. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	43
2.2. Discusión en Sala	58
2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	64
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	67
3.1. Discusión en Sala	67
4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	80
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	80
5. Publicación de Ley en Diario Oficial	82
5.1. Ley Nº 21.738	82

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Guillermo Ramírez Diez, Jorge Guzmán Zepeda, Christian Matheson Villán, Henry Leal Bizama, Frank Sauerbaum Muñoz, Jorge Alessandri Vergara, Andrés Jouannet Valderrama, Francisco Undurraga Gazitúa, Andrés Longton Herrera y Diego Schalper Sepúlveda. Fecha 25 de abril, 2023. Moción Parlamentaria en Sesión 24. Legislatura 371.

Modifica la Ley Nº 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, Y PERFECCIONA, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, Y CONFIERE CARÁCTER PÚBLICO AL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS QUE INDICA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y en mérito de los antecedentes y fundamentos que se indican a continuación, vengo en presentar la siguiente moción:

I. IDEA MATRIZ

Perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Uno de los problemas que no se ha abordado respecto de la crisis de seguridad que enfrenta el país es el de los prófugos y los evasores de la justicia, es decir, quienes se encuentran en estado de rebeldía mientras son imputados en una investigación penal, quienes se fugan estando en prisión preventiva o arresto domiciliario, quienes evaden el cumplimiento de una pena privativa de libertad que se encuentra ejecutoriada, entre otros supuestos.

2. Según cifras entregadas por el Registro Civil, existen 31.558 personas catalogadas como prófugas de la justicia en el país, entre quienes destacan incluso narcotraficantes y peligrosos criminales que han sido condenados por los tribunales de justicia[1].

3. Lo anterior es posible de cuantificar gracias a la existencia de un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, esto es, una nómina que debe mantener el Servicio de Registro Civil e Identificación, en la que se anotan las órdenes de detención vigentes dictadas por los tribunales de justicia con competencia en lo penal, además de las órdenes de arresto en las causas por deudas de pensiones de alimentos declaradas por los tribunales de familia.

4. Con todo, dicho Registro tiene un acceso limitado, estableciéndose, en la actualidad, que solo podrán acceder a la información contenida en él determinadas instituciones autorizadas. Estas son: los tribunales de justicia; el Ministerio Público; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones de Chile; Gendarmería de Chile; la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, los departamentos del tránsito municipales tendrán acceso al registro sólo para efectos de suspender el otorgamiento de las licencias de conductor o su renovación, a las personas que figuren con órdenes de detención pendientes. Y, por otro lado, podrán acceder los órganos de la Administración del Estado para aplazar el otorgamiento de prestaciones de carácter económico respecto de quienes figuren con órdenes de detención pendientes.

5. El acceso limitado a este Registro representa un obstáculo para su verdadera utilidad y eficacia. En este contexto, ha causado especial conmoción el homicidio de la sargento 2º Rita Olivares Rayo, de 43 años, perteneciente a la dotación de la Tenencia Belloto, quien falleció en un operativo tras recibir un disparo en la cabeza. Esta situación llevó a la detención de tres personas, una de las cuales pertenecía al grupo de seis reos fugados de la cárcel de Valparaíso el 23 de julio de 2021[2].

6. La publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia puede ayudar a proteger a la sociedad al permitir

Moción Parlamentaria

que las personas tengan acceso a información importante sobre aquellos que han sido condenados de cometer delitos graves y que han logrado evadir la justicia. Al estar informados, pueden tomar medidas para evitar encontrarse en situaciones que podrían ponerlos en peligro.

7. Por otro lado, la publicidad de este Registro puede disuadir a aquellos que están pensando en cometer delitos, al hacerles saber que serán buscados activamente por la policía, que serán conocidos por la población y que, incluso, su imagen y nombre podrán ser publicados en medios de comunicación.

8. En el sentido de lo anterior, la publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia también puede ayudar a la policía en su tarea de capturar a aquellos que están prófugos de la justicia, al proporcionar información a la comunidad que podría llevar a su detención.

9. Por último, es importante sostener que los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre los delitos graves que se están cometiendo en su comunidad y a conocer a los condenados de estos delitos que se encuentran prófugos. En dicha línea, la publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia puede satisfacer esta necesidad de información pública.

10. Es así como, en general, la publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia puede ser una herramienta efectiva para proteger a la sociedad, disuadir a los delincuentes, ayudar en la captura de prófugos y promover la transparencia en el sistema de justicia penal.

III. ANTECEDENTES DE DERECHO

1. Con fecha 22 de junio de 2021 se publicó la Ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Este cuerpo legal se originó en un mensaje del entonces Presidente de la República, S.E., Sebastián Piñera Echeñique, signado con el boletín N° 7408-07, radicándose en su primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

2. La ley antedicha, en su artículo 1°, dispone que “El Servicio de Registro Civil e Identificación mantendrá un registro denominado “Registro Nacional de Prófugos de la Justicia”, en el que se anotarán las órdenes de detención vigentes cuando éstas hayan sido libradas por Tribunales de Justicia”. Para tal efecto, en dicho artículo se determinan los casos que pasarán a integrar esta nómina, los que son, en síntesis:

- a) Los imputados que hayan sido declarados rebeldes por un tribunal penal.
- b) Los imputados que se fuguen estando en prisión preventiva o arresto domiciliario.
- c) Los condenados a una pena privativa de libertad que se encuentre ejecutoriada y que no se presenten ni fueran detenidos.
- d) Los condenados que se fuguen mientras cumplan efectivamente una pena privativa de libertad.
- e) El condenado a una pena alternativa a la cárcel que no la cumpla.
- f) El condenado a una pena privativa de libertad a quien se le revoque la libertad condicional.

3. A lo anterior se agrega un séptimo caso, consistente en el deudor alimentario que haya sido declarado rebelde en los términos del artículo 14 de la Ley N° 14.908, hipótesis que entrará en vigencia el 20 de mayo de 2023, en virtud de la Ley N° 21.484, sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, publicada en el diario oficial el 7 de septiembre de 2022.

4. En el artículo 2 de la Ley N° 20.593 se establecen los contenidos que tendrán las anotaciones que se realicen en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, entre las que destacan el nombre completo de la persona y número de cédula nacional de identidad; identificación del tribunal que libró la respectiva orden de detención o arresto; identificación de la causa en que se despachó la orden y si la orden de detención, en su caso, se dictó en contra de la persona en su calidad de imputado o de condenado por un delito; la fecha de la orden de detención; u el señalamiento del delito o delitos por los cuales la persona fue condenada y la extensión de la condena, en su caso.

5. Con todo, como ya se adelantó, la ley vigente establece un acceso limitado a este Registro. En efecto, el artículo

Moción Parlamentaria

7° establece las siguientes instituciones:

- a) Los Tribunales de Justicia.
- b) El Ministerio Público.
- c) Carabineros de Chile.
- d) La Policía de Investigaciones de Chile.
- e) Gendarmería de Chile.
- f) La Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
- g) El Servicio de Registro Civil e Identificación.
- h) Los demás organismos públicos que se señalan, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos.

6. Es en virtud de las disposiciones previamente citadas que se presenta esta iniciativa, con la finalidad de facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica

En mérito de lo expuesto, vengo a presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Modifícase la Ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en el siguiente sentido:

1. En el artículo 2º, numeral 1), incorpórese a continuación de la frase “orden de detención” la oración “, la respectiva fotografía utilizada en su cédula de identidad”.

2. Sustitúyase el artículo 7º por el siguiente:

“En los casos señalados en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 1º este registro será de acceso público, remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona que requiera consultarlo. En el caso del número 7 se estará a lo dispuesto en la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.”.

JORGE GUZMÁN ZEPEDA

H. Diputado de la República

[1] T13.cl. Más de 30 mil prófugos de la justicia en Chile: Peligrosos delincuentes siguen en las calles. Disponible en línea: <https://www.t13.cl/videos/nacional/video-mas-30-mil-profugos-justicia-chile-peligrosos-delincuentes-siguen-calle-27-3-2023>

[2] Biobío Chile. Dos detenidos por asesinato de carabinera: uno de ellos se había fugado de la cárcel de Valparaíso. Disponible en línea: <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2023/03/26/dos-detenido-por-asesinato-de-carabinera-uno-de-ellos-se-habia-fugado-de-lacarcel-de-valparaiso.shtml>

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 07 de octubre, 2024. Oficio

FORMULA INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA Y CONFIERE CARÁCTER PÚBLICO AL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS QUE INDICA (BOLETÍN N° 15866-07).

Santiago, 07 de octubre de 2024

N° 220-372/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Para reemplazar su numeral 1 por el siguiente:

“1. Agréganse, en su artículo 7°, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En investigaciones o procedimientos penales por los delitos previstos en los artículos 292, 293, 362, 365 bis N° 2, 366 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal, en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la ley que determina conductas terroristas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías. El listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario. Con todo, no se publicarán aquellos antecedentes que pudieran frustrar el éxito de la búsqueda de una persona prófuga de la justicia. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse este listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, así como incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”.

2) Para suprimir su numeral 2.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

CAROLINA TOHÁ MORALES

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Ministra del Interior y Seguridad Pública

LUIS CORDERO VEGA

Ministro de la Justicia y Derechos Humanos

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1.3. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 28 de octubre, 2024. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 96. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°20.593 QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, Y PERFECCIONA, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, Y CONFIERE CARÁCTER PÚBLICO AL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS QUE INDICA. BOLETÍN N°15.866-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley n°20.593 y crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y perfecciona, en el ámbito de la seguridad ciudadana, y confiere carácter público al registro nacional de prófugos de la justicia, en los casos que indica, originado en moción de los diputados Jorge Alessandri ; Jorge Guzmán (A); Andrés Jouannet; Henry Leal; Andrés Longton; Christian Matheson; Guillermo Ramírez; Frank Sauerbaum; Diego Schalper y Francisco Undurraga, calificado con urgencia "simple".

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública; Rafael Collado, jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ricardo Yáñez, ex General director de Carabineros de Chile; Omar Morales Márquez, director del Registro Civil e Identificaciones; La Prefecta Inspector, señora Maricela Gárate Vergara, jefa Jurídica de la Policía de Investigaciones; Rodrigo Hornos Cisternas, abogado asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional; Cristian Irrarrázaval Zaldívar, abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, y Leonardo Moreno Holman, abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

Perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No posee disposiciones que tengan rango de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

No contiene normas de competencia de la Comisión de Hacienda.

4.- EN SESIÓN DE 1 DE JULIO DE 2024, EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

La iniciativa fue puesta en votación -en general-, resultando aprobado, con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Ximena Ossandón (en reemplazo del diputado Schalper) y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Raúl Leiva y Andrés Longton. Se abstuvieron las diputadas Lorena Fríes, Maite Orsini y Alejandra Placencia. (7x0x3)

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

ARTÍCULOS RECHAZADOS:

Artículo único. Modifícase la Ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1. En el artículo 2º, numeral 1), incorpórese a continuación de la frase “orden de detención” la oración “, la respectiva fotografía utilizada en su cédula de identidad”.

2. Sustitúyase el artículo 7º por el siguiente: “En los casos señalados en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 1º este registro será de acceso público, remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona que requiera consultarlo. En el caso del número 7 se estará a lo dispuesto en la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.”.

INDICACIONES RECHAZADAS:

Indicación del Ejecutivo.

1) Para reemplazar su numeral 1 por el siguiente:

“1. Agréganse, en su artículo 7º, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En investigaciones o procedimientos penales por los delitos previstos en los artículos 292, 293, 362, 365 bis N° 2, 366 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal, en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la ley que determina conductas terroristas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías. El listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario. Con todo, no se publicarán aquellos antecedentes que pudieran frustrar el éxito de la búsqueda de una persona prófuga de la justicia. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse este listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, así como incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”

2) Para suprimir su numeral 2.

INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES:

No hubo.

6.- RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD.

No hubo.

7.- DIPUTADO INFORMANTE Henry Leal.

II.- EL PROYECTO.

La iniciativa dispone que, en investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Dicho listado incluirá:

- información relacionada con el delito investigado o cometido,
- el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación,
- así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello.

Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario.

Un reglamento regulará el modo y los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular.

La publicación deberá incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá siempre dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

III.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.

La iniciativa en estudio modifica el artículo 7 de la ley N°20.593, que creó el registro nacional de prófugo de la justicia.

IV.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL.

La señora Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, indicó que la propuesta original consistía en que al registro de prófugos se le hiciera una modificación para que, además de contener una fotografía, sea público. Respecto de la publicidad de tal registro, señaló que el Ejecutivo no se encuentra en desacuerdo, siempre que se haga de modo estratégico, en el sentido de que, primero, la publicidad sea hecha respecto de delitos graves y, segundo, de que sean las policías las responsables de decidir en qué casos esta herramienta de colaboración ciudadana será útil para identificar y localizar a los prófugos.

Enseguida, mencionó que hubo una preocupación de algunos parlamentarios sobre cómo definir qué delitos se incluirían. Propuso, que, en lugar de hacer una lista específica de delitos, centrarse en los crímenes con penas de cinco años o más, dejando que la policía decida cuándo es útil divulgar la información de los prófugos dentro de esa categoría.

Finalmente, señaló que esta propuesta ha generado bastante acuerdo entre los involucrados, lo que permitiría avanzar rápidamente con el proyecto. Agregó que el proyecto es sencillo, pero importante, y que será bien recibido si se tramita con prontitud.

El señor Rafael Collado, jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señaló que la evidencia empírica recogida respalda la indicación presentada, ya que un sistema como el sugerido ha demostrado ser más efectivo que una publicación general.

Explicó que la clave de su éxito radica en que sean las policías y el Ministerio Público los que decidan en qué casos utilizar esta herramienta, lo que permite que se enfoque en situaciones específicas importantes, mejorando la eficiencia de la persecución penal.

El señor Ricardo Yáñez, ex General Director de Carabineros de Chile, dijo que respecto del proyecto que se ha presentado, si bien es cierto que es una idea que contribuye a la persecución penal, hay algunas limitaciones frente al mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad de los antecedentes de los prófugos.

En ese sentido, señaló, ya existe un registro público, así como intervinientes en los procesos investigativos y en la

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

persecución de esas personas que son buscadas.

En todo caso, consideró relevante que, en determinados procedimientos policiales, quienes tengan a cargo las tareas o diligencias investigativas junto al Ministerio Público puedan disponer la publicidad de las personas que se encuentren identificadas, para, de esta manera, contribuir y agilizar la captura de personas que estén involucradas en algún delito y que no se encuentren condenadas ni formalizadas, sino en las etapas previas a dicho evento.

Cree que podría contribuir a que la ciudadanía también se haga parte de la solución en materia de seguridad y ser mucho más eficientes y eficaces en la detención de aquellas personas que estén vinculadas a delitos violentos, por supuesto dentro de las prioridades que establece el proyecto de ley y de la disponibilidad de recursos con los que cuentan las instituciones encargadas de llegar a cabo dichas diligencias.

El señor Omar Morales Márquez, director del Registro Civil e Identificaciones, señaló que el 2002 recibieron el mandato de llevar el catastro de órdenes y contraórdenes de detención, lo que se mejoró el año 2012, con la dictación de la ley N°20.593, que creó el registro nacional de prófugo de la justicia, ley que en su artículo 1° establece que el Servicio de Registro Civil e Identificación debe llevar y administrar tal registro.

En dicho registro, anotan las órdenes de detención vigentes libradas por los tribunales de justicia con competencia penal. Ello, en seis casos, que son respecto de personas que deban estar cumpliendo, o haber cumplido, alguna situación que los lleve a estar en este registro.

En cuanto a las cifras, hoy registran 38.105 órdenes de detención pendientes. De esas, 2.473 son por casos graves; 31.779, por rebeldía; 3.836, por alimentos; y 17, por otros casos.

En los casos graves, 1.685 son respecto de condenados que no han sido habidos para cumplir con su pena privativa de libertad; 154 respecto de condenados que se fugaron mientras se encontraban cumpliendo efectivamente su pena privativa de libertad; 63 respecto de imputados que se fugaron mientras estaban sujetos al régimen de prisión preventiva o a la medida cautelar de arresto domiciliario; 357 respecto de condenados a quienes se les revocó alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N°18.216; y 214 respecto de condenados a una pena privativa de libertad a quienes se les revocó el beneficio de la libertad condicional.

En suma, son 2.473 casos graves.

Tratándose de los casos por rebeldía, estos son 31.779, que es el 80 por ciento del registro.

Estos casos corresponden a personas que no han sido condenadas y que no necesariamente constituyen un peligro para la sociedad, como podría ser, por ejemplo, el caso de aquellas que, habiendo sido citadas, no se han presentado ante un tribunal, o el de aquellas que están formalizadas, pero que se encuentran fuera del país, sin posibilidad de ser extraditadas, entre otros casos.

Ahora, en materia de alimentos se cuenta con el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, que ha sido muy eficiente para resarcir la deuda de quienes deben dicha pensión.

No obstante, acotó, hay 3.836 personas que tienen órdenes de detención pendientes por no haber sido halladas por los tribunales de familia.

Finalmente, hay 17 casos cuya causal no está clara. Sin embargo, por instrucción de los tribunales, tienen que estar en el registro.

El acceso a este registro no es público. Solo tienen acceso a él, además de los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el Servicio de Registro Civil e Identificación, que es el que lo lleva y administra, y ciertos organismos públicos, como las direcciones de tránsito, para la emisión de licencias de conducir, u otros organismos que otorguen alguna prestación económica y que evidentemente requieran de la información de nuestro registro.

Ahora, cree que, de hacerse público, que es lo que plantea el proyecto de ley, no sería adecuado incorporar a tantas personas, como ocurre, por ejemplo, con el 80 por ciento de este catastro, porque, además del costo que

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

significaría cambiar el sistema -ya que hoy no está contemplada la presencia de una fotografía-, habría que generar una coordinación con el sistema de identificación, lo que llevaría a generar un nuevo sistema para este catastro.

La Prefecta Inspector, señora Maricela Gárate Vergara, jefa Jurídica de la Policía de Investigaciones, manifestó que, respecto de la propuesta de la incorporación de una frase para la utilización de la fotografía de la cédula de identidad, como institución consideran importante ampliar esto.

La propuesta -como institución- es que se considere el nombre completo de la persona en contra de quien se ha librado la respectiva orden, las fotografías del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la licencia de conducir o aquellos registros que figuran en las instituciones policiales y Gendarmería de Chile, y a continuación lo que ya está puesto en el proyecto.

Primero, porque, en el caso de los ingresos de los detenidos, en Gendarmería queda una estadística de la fotografía actual del condenado -que es otra de las situaciones a que quiero mencionar como institución-, lo que permitiría tener un acceso actual a la fotografía de la persona que está realizando el ingreso.

De la misma manera, en los registros que llevan tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, cuando esas personas son puestas a disposición de Gendarmería, de acuerdo con las instrucciones del tribunal, sería importante no solo tener la fotografía de la cédula de identidad, sino también de estas otras instituciones.

En relación con el carácter público del registro, estimó importante, con base en la presunción de inocencia, solo respecto al artículo 1° de la ley N°20.593, considerar los puntos 3, 4, 5 y 6, que dicen relación con condenados. Porque aquí se está el principio de presunción de inocencia, pues, mientras no sean condenados, van a aparecer en registros públicos, y posteriormente pueden ser sobreseídos o absueltos, razón por la cual señaló que, para la institución, ese registro público de la fotografía y de aquellas personas que sea necesario considerar, sea solo de condenados.

En ese sentido, subrayó que, para la institución, de concretarse las modificaciones, y la propuesta que está realizando la Policía de Investigaciones, es un impacto altamente positivo, atendida además la función que realiza la institución y para el mantenimiento de la tranquilidad pública.

El señor Rodrigo Hornos Cisternas, abogado asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señaló que la propuesta es una gran herramienta, principalmente porque viene a sistematizar información que es de utilidad para quienes ejercen labores en materia de investigación y persecución penal.

En ese sentido, el Ministerio Público, tratando de promover el uso del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, lo ha incorporado al Banco Unificado de Datos (BUD) con acuerdo del Registro Civil.

Manifestó que desde que incorporaron el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia al BUD, solo ese módulo tiene alrededor de 5.000 consultas semanales, lo que da cuenta de la utilidad de este registro.

En ese sentido, como Ministerio Público, respaldan toda iniciativa que busque fortalecer y promover el uso de este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, porque entienden que esto viene a mejorar la transparencia, que es algo básico en todo estado democrático de derecho.

Además, el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia tendría un impacto positivo, en el sentido de que elevaría el costo de comisión para los infractores al cometer nuevos ilícitos, el conocimiento de su persona va a ser transversal a toda la sociedad y, por lo tanto, va a ser más difícil cometer delitos y más fácil que esas personas sean habidas.

También, como Ministerio Público, entienden que las audiencias y las resoluciones que surgen de ellas son públicas. Entonces, no observa problemas en que este registro sea público.

Acotó, que esto no es algo innovador, ya existe en otros países. Obviamente, existe en Estados Unidos y Europa, también hay un registro nacional de prófugos en Argentina, en Perú, en Brasil, con información del nombre, fotografía, número de identidad. En general, esos registros son accesibles para cualquier persona.

Hizo dos observaciones. La primera tiene que ver con el acceso a la información y con analizar con mayor

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

profundidad cuáles van a ser los datos que van a ser públicos de este registro.

Desde ya, reparos en que, por ejemplo, el nombre del juez sea público, porque en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia está esa información. Lo mismo con relación a los datos asociados a la identificación de la causa, como el RIT y el RUC, ya que para nosotros son datos sensibles.

La segunda observación tiene que ver con la utilización de la información, porque hacer un registro público se podría prestar para malos usos, sobre todo para actividades o conductas que tengan por fin auto tutelar.

La única conducta que podría tener una persona cuando se encuentra con un prófugo es hacer la denuncia.

En ese sentido, cree que se podría fomentar la información que esas personas pudieran entregar al sistema de justicia penal. En otros países tienen mecanismos para que la gente entregue información de personas que están en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, ya sea a la fiscalía, al Poder Judicial, etcétera. Y hay otros países que van un poco más allá y ofrecen recompensas.

Otro objeto de análisis, es limitarlo a los condenados, precisamente porque los imputados se encuentran en otra situación procesal.

En definitiva, cree que la regla general debería ser la publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y solo como excepción, en algunos casos, debería considerarse que el Ministerio Público pueda establecer que esas personas no fueran publicadas en el Registro, pero solo de manera excepcional, porque, entienden que este proyecto puede favorecer las labores que ejercen como institución.

El señor Cristian Irrazábal Zaldívar, abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, señaló que la inmensa mayoría, más del 85 por ciento de las personas que están en este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, están por el número 1) del artículo 1° de la ley que regula el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que son imputados que han sido declarados rebeldes por un tribunal de juicio oral en lo penal.

Son casos en los cuales la persona no llega a una audiencia, entonces, se despacha por parte del juzgado de garantía, eventualmente, el tribunal oral en lo penal, la orden de detención. La policía va a ejecutar la orden, o sea, la PDI o Carabineros. Normalmente lo van a buscar primero, en la gran mayoría de los casos, al domicilio donde vive, el domicilio que señaló en el tribunal. Si no lo encuentran, llega el informe policial devuelta al tribunal, y este lo decreta en rebeldía.

Entonces, primero, lo importante es tener presente que, en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, obviamente, no aparecen en su gran mayoría personas que se hayan escapado de la cárcel o de un furgón que los trasladaba a una cárcel o a un tribunal, sino que son personas que no comparecieron a esa audiencia. ¿Por qué no comparecieron? Puede haber dos razones principales.

La primera es que no tenga interés en participar en el proceso penal, que es lo más grave. La segunda es que a la persona no le haya llegado la notificación correctamente, por lo que no se informó de la audiencia, que es una situación que pasa a diario y a menudo a los defensores, que no llega la notificación donde tiene que llegar. Por lo tanto, la persona no llega a la audiencia y se despacha la orden de detención.

Eso puede ser por delitos graves, por delitos leves. Puede ser, por ejemplo, por un delito de lesiones leves, o por un delito de maltrato habitual, o por un porte o consumo de cannabis. Ahora, lo importante es que, si uno analiza las cifras de fugados de la cárcel entre 2012 y 2023, fueron 173 fugados en nueve años, y en el 2023, por ejemplo, fueron recapturados absolutamente todos los fugados.

Según los datos de Gendarmería de Chile al Ministerio de Justicia para este proyecto de ley, de 2019 al 2024 fueron 76 casos de fugados, también la mayoría recapturados. Por lo que coincide con lo que expresaron la PDI y Carabineros acerca de que acá hay que priorizar.

Si se van a hacer públicos los datos de este registro que sea solamente para condenados y, segundo, en aquellos casos graves; o sea, una persona que se fugó de la cárcel y que es peligrosa, y no para alguien que no compareció a la audiencia.

El señor Leonardo Moreno Holman, abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, acotó que, en los

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

objetivos del proyecto, en varios puntos de los antecedentes de hecho se habla de que es facilitar la aprehensión de las personas condenadas. Y, en circunstancias de que luego la regla legal que se propone, lo que habla es de situaciones que incorporan a los condenados, pero también, se refieren a personas que tienen el carácter de imputados, es decir, aquellos que están rebeldes. Fundamentalmente a personas que están en prisión preventiva y la incumplen o a personas que están en arresto domiciliario y lo incumplen.

Estas dos personas son personas imputadas, no condenadas, por supuesto amparadas por la regla de trato de la presunción de inocencia. Por lo tanto, parece que no existe el mismo fundamento respecto de ellos para proceder a su privación de libertad o a su captura.

Una cosa es la situación jurídica buscada que, probablemente, es que las personas que encuentran a alguien que obedece a estas características lo denuncien. Pero hay situaciones de autotutela o situaciones de detenciones irregulares fundadas en errónea identificación.

Probablemente, la tentación no es hacer una denuncia en Carabineros, es detenerlo directamente. Y ahí está el problema de quiénes están facultados para detener, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Esas son las autoridades, los funcionarios de las policías, y no los particulares, los que pueden realizar este tipo de detención.

Es por eso por lo que en el derecho comparado también es importante señalar que hay un tema de proporcionalidad evidente. Es decir, estas situaciones de registro en otros países existen respecto de delitos graves, particularmente delitos sexuales. No son una regla general, porque está implícita una lógica de proporcionalidad.

Por otro lado, la incorporación de una fotografía, o varias fotografías, puede ser muy útil para la práctica de la actividad policial pero no observa cómo eso pueda facilitar o beneficiar el que particulares, ciudadanos comunes y corrientes, realicen esta actividad.

El diputado Jorge Guzmán, autor de la moción manifestó que este proyecto nació después del lamentable fallecimiento de la sargento Rita Olivares, aquí, en la Región de Valparaíso. Ello, después de que Maximiliano y Edward Fuenzalida Leiva -dos hermanos-, junto con Matías Peralta, se fugaran de la cárcel de Valparaíso, después de tres años de condena. Ellos estaban condenados a diez años, y durante el tiempo que estuvieron prófugos, que fueron dos años, cometieron delitos graves que le costaron la vida, por lo menos, a dos personas.

Entonces, por ese motivo, cree que es importante sumar a la ciudadanía, para que tenga la posibilidad de denunciar.

Ahora, respecto de las dudas que han surgido, a propósito de la autotutela, eso es algo que hay que excluir de esta discusión. Porque no hay un interés directo ni se está cometiendo un delito en el momento.

Lo que se busca, en consecuencia, es generar denuncias, pero, para ello, es muy importante la participación del Ejecutivo, porque la idea es que en este registro haya un link para que las personas puedan entregar información o datos relevantes que permitan capturar a quienes habrían cometido delitos graves, y que puede que los sigan cometiendo.

La iniciativa fue puesta en votación -en general-, resultando aprobado, con los votos a favor de las diputadas Gloria Naveillán y Ximena Ossandón (en reemplazo del diputado Schalper) y de los diputados Cristián Araya, José Miguel Castro, Andrés Jouannet, Raúl Leiva y Andrés Longton. Se abstuvieron las diputadas Lorena Frías, Maite Orsini y Alejandra Placencia. (7x0x3)

B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

La señora presidenta instruyó a la Secretaría en orden a votar en primer término la indicación de la diputada Gloria Naveillán y los diputados Jorge Alessandri, Cristián Araya, Henry Leal, Raúl Leiva y Andrés Longton, que señala lo siguiente:

- Para reemplazar su numeral 1 por el siguiente:

"1. Agréganse, en su artículo 7°, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías. El listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse este listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, así como incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”

Puesta en votación fue aprobado por unanimidad, con los votos a favor de las diputadas Lorena Fríes, Maite Orsini, Gloria Naveillán y Alejandra Placencia y de los diputados Jorge Alessandri, Cristián Araya, Henry Leal, Raúl Leiva y Andrés Longton.(9x0x0)

La indicación del Ejecutivo se entiende incompatible con el texto aprobado por la Comisión. Dicha indicación es del siguiente tenor:

“1)Para reemplazar su numeral 1 por el siguiente:

“1. Agréganse, en su artículo 7°, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En investigaciones o procedimientos penales por los delitos previstos en los artículos 292, 293, 362, 365 bis N° 2, 366 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal, en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la ley que determina conductas terroristas, y en la ley N° 17.798, sobre control de armas, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías. El listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario. Con todo, no se publicarán aquellos antecedentes que pudieran frustrar el éxito de la búsqueda de una persona prófuga de la justicia. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse este listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, así como incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.” 2) Para suprimir su numeral 2.”.”

La Comisión consideró que tal incompatibilidad también se da con el numeral 1 del artículo único del proyecto, por lo que lo dio por rechazado.

Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Seguridad Ciudadana, haciendo las adecuaciones contempladas en el artículo 15 del reglamento, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

MODIFICA LA LEY N°20.593 QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, Y PERFECCIONA, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, Y CONFIERE CARÁCTER PÚBLICO AL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS QUE INDICA.

“Artículo único. Agréganse, en su artículo 7°, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías. El listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse este listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, así como incluir los datos de contacto de las policías a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”

Sala de la Comisión, 28 de octubre de 2024.

Tratado y acordado en sesiones de 10 y 17 de junio, 1 de julio y 7, 16 y 28 de octubre de 2024, con la asistencia de las y los diputados integrantes de la Comisión señoras y señores Cristián Araya, Jaime Araya, José Miguel Castro, Lorena Fries, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Andrés Longton, Gloria Naveillán presidenta-, Maite Orsini, Alejandra Placencia y Diego Schalper.

Asistieron, además, la diputada señora Ximena Ossandón y el diputado señor Jorge Guzmán.

MARIO REBOLLEDO CODDOU

Abogado Secretario de Comisiones



Discusión en Sala

1.4. Discusión en Sala

Fecha 05 de noviembre, 2024. Diario de Sesión en Sesión 97. Legislatura 372. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

ESTABLECIMIENTO DE CARÁCTER PÚBLICO A REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA EN CASOS QUE INDICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 15866-07)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que perfecciona y confiere carácter público el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, correspondiente al boletín N° 15866-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Henry Leal .

Antecedentes:

-Moción, sesión 24ª de la legislatura 371ª, en martes 25 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 96ª de la presente legislatura, en lunes 4 de noviembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 14.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En reemplazo del diputado Henry Leal , rinde el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el señor Jorge Guzmán. Tiene la palabra, diputado.

El señor GUZMÁN (de pie).-

Señorita Presidenta, en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar el proyecto, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de los diputados Jorge Alessandri , Jorge Guzmán , Andrés Jouannet , Henry Leal , Andrés Longton , Christian Matheson , Guillermo Ramírez , Frank Sauerbaum , Diego Schalper y Francisco Undurraga , que modifica la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y perfecciona, en el ámbito de la seguridad ciudadana, y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, calificado con urgencia simple.

Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Carolina Tohá , ministra del Interior y Seguridad Pública; Rafael Collado , jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ricardo Yáñez , exgeneral director de Carabineros de Chile; Omar Morales Márquez , director del Registro Civil e Identificación; la prefecta inspectora señora Maricela Gárate Vergara , jefa jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile; Rodrigo Hornos Cisternas , abogado asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional; Cristián Irrarrázaval Zaldívar , abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, y Leonardo Moreno Holman , abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública.

La idea matriz de la propuesta es perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

La iniciativa dispone que, en investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías.

Dicho listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la

Discusión en Sala

persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello.

Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario.

Un reglamento regulará el modo y los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular.

La publicación deberá incluir los datos de contacto de las policías a los que deberá comunicarse quienes tengan información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá siempre dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Por las razones señaladas y por los argumentos que constan in extenso en el informe que obra en poder de cada uno de ustedes, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda aprobar el proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, primero, reconozco y valoro el trabajo y el esfuerzo del diputado Guzmán en la tramitación de este proyecto, que fue apoyado de manera transversal en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Es un proyecto simple, pero muy efectivo, tal como lo plantearon todos los invitados, particularmente el Ejecutivo, que tiene por objeto dar publicidad a ciertas personas que se encuentran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, creado y regulado por la ley N° 20.593.

Es importante señalar que este registro nacional lo lleva el Registro Civil y funciona de buena manera. Se incluyen en él los imputados declarados rebeldes o imputados con una medida de prisión preventiva, pero que se han fugado, y condenados sometidos a alguna pena restrictiva o privativa de libertad que no la cumplen.

Según el artículo único del proyecto de ley, van a ser las policías, en coordinación con el Ministerio Público, quienes deben identificar cuáles son los casos prioritarios para la búsqueda específica de aquellos que se encuentran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

¿Qué es lo que se pretende con este proyecto? Dar publicidad a las personas más buscadas del país por crímenes o simples delitos, y se establece como restricción que no es cualquier imputado o condenado, sino aquel que esté en el registro nacional mencionado, de manera que se repliquen las buenas prácticas que, según el derecho comparado, se han desarrollado para poder buscar a las personas que se necesita detener para la persecución criminal.

Además, en el proyecto se establece un reglamento que va a determinar la forma y los medios para dar publicidad a estos prófugos cuya búsqueda está declarada prioritaria por el Ministerio Público en coordinación con las policías.

Insisto en que este proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública, presente en esta sesión.

Este proyecto es sencillo, pero muy necesario en estos tiempos, en que las policías y el Ministerio Público ya no logran abarcar todo el espectro de imputados y/o condenados que burlan la justicia. Algunos no se han presentado a las audiencias de formalización o de juicio y otros, habiendo sido condenados, se encuentran prófugos y no se logra dar con su paradero.

Este proyecto sigue el principio rector de publicidad de las audiencias y de las resoluciones que surgen de ellas; por lo tanto, que el registro nacional sea público es coherente con este principio.

Debemos recordar que hemos perdido valiosos funcionarios de las policías a manos de delincuentes prófugos, como, por ejemplo, la sargento Rita Olivares , asesinada en Quilpué, en la Región de Valparaíso, y los tres carabineros asesinados en Cañete.

Es muy probable que, si la identidad de los delincuentes hubiese sido conocida por la comunidad, su detención habría sido más fácil y se habrían evitado estas lamentables pérdidas y muchas otras de chilenas y chilenos inocentes.

Votaré a favor de este proyecto, esperando que el Ejecutivo le otorgue una tramitación más urgente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Ha solicitado la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá .

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Señorita Presidenta, este proyecto, tal como informó el diputado Guzmán , tiene su origen en una moción presentada -si no me equivoco- exclusivamente por parlamentarios de oposición. Ha sido respaldado por el Ejecutivo y ha sido calificado con urgencia, y se le incorporaron indicaciones presentadas por el gobierno.

La iniciativa recoge experiencias internacionales positivas, desde el punto de vista de la búsqueda de prófugos. En el transcurso de su tramitación, se incorporó esta experiencia acumulada a nivel internacional, en el sentido de que la publicación de la identidad de los prófugos, para que la ciudadanía colabore en su búsqueda, no sea general, es decir, de todo el listado de prófugos, sino solo de aquel grupo de personas cuya búsqueda policial es prioritaria. Eso permite, por una parte, focalizar la atención de la ciudadanía y, por otra, ocupar este instrumento de manera selectiva, esto es, en aquellos casos en donde puede ser un aporte. De lo contrario, se genera un riesgo muy alto de falsos positivos y de alarmas que distraen el trabajo policial y, al final, no contribuyen al objetivo que se busca.

El proyecto incluye, además de las cosas mencionadas, que el registro de prófugos tenga -es lo que hace posible su publicación- un registro fotográfico de las personas buscadas. Eso permite que la ciudadanía tenga más facilidades para identificar a los prófugos y entregar los antecedentes a las policías para su aprehensión.

Se trata de un registro hecho con criterios policiales, por ambas policías, pero en consulta con el Ministerio Público.

Es muy importante dejar en claro -es una de las razones por las que esta iniciativa es digna de ser respaldada por el Ejecutivo- que este proyecto no entra en contradicción, en ningún momento, con el principio de presunción de inocencia. Las personas prófugas pueden estar condenadas o no, pero se están resistiendo al llamado de la justicia a presentarse ante un tribunal, cumplir prisión preventiva o una condena. En consecuencia, el trabajo de la justicia de llevar adelante un juicio, con todos los elementos propios de la presunción de inocencia, no se toca en este

Discusión en Sala

aspecto; lo que se hace es facilitar el trabajo policial con la entrega de información de interés y de relevancia por parte de la ciudadanía para la búsqueda de las personas que están en ese listado.

Como Ejecutivo estamos respaldando el proyecto. Esperamos que se apruebe en esta Sala y próximamente sea despachado por el Senado.

Lamentablemente, a pesar de nuestro respaldo al proyecto, no voy a poder quedarme al debate, porque en paralelo, en el Senado, debo participar en la comisión mixta que está en la última etapa de la tramitación del futuro Ministerio de Seguridad Pública. Si la Sala lo tiene a bien, puede quedarse la subsecretaria Lobos . El ministro Elizalde va a llegar más tarde, porque había una ceremonia importante en La Moneda que requirió su presencia.

Vamos a estar monitoreando lo que ocurra y estamos dispuestos a acoger ideas y propuestas para sacar adelante la tramitación de este proyecto, que espero tenga un apoyo transversal en esta Sala.

Muchas gracias.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, cuando el diputado Jorge Guzmán -autor de este proyecto- me invitó a ser mocionante, con mucho gusto lo acepté, convencido de que es un buen proyecto, práctico y simple, que rasca donde pica.

En Chile, en la actualidad tenemos más de treinta mil prófugos de la justicia. No sabemos quiénes son. Solamente lo saben las policías, los tribunales de justicia y el Ministerio Público, entre otros, pero los ciudadanos comunes y corrientes no tienen ninguna posibilidad de saber quiénes son prófugos de la justicia. Puede ser un vecino o la persona puede estar viviendo en un condominio y es vista todos los días; sin embargo, nadie sabe quién es. Podría ser un peligroso delincuente, como, por ejemplo, el pederasta extranjero que estaba viviendo en Chile y que venía arrancando de Francia.

Entonces, es un tema respecto del cual hay que hacerse cargo. Por eso este proyecto busca que ese registro, que hoy es privado, sea público; que el Ministerio Público, coordinado con las policías, pueda publicar en sus páginas el registro de los más buscados en Chile; que ese registro pueda publicarse en lugares distintos y públicos - aeropuertos, municipalidades, portales, medios de comunicación escritos o electrónicos-, para que cualquier ciudadano sepa quiénes lo integran, para ubicarlos, para detenerlos y encarcelarlos. Eso busca este proyecto; ese es su sentido.

Creo que a la ciudadanía le hace mucho sentido este tema. Lo que no es posible ni sensato es que tengamos un listado de más de 30.000 delincuentes que no sabemos dónde están. Lo más grave es que tampoco hay una unidad especializada en la PDI o en Carabineros que los esté buscando. Hoy, las órdenes de detención se dictan, se entregan treinta o quince días para la pesquisa, la policía va al domicilio y se devuelve la orden. Luego, la orden queda archivada y nunca nadie se hace cargo.

Tenemos más de 30.000 delincuentes rondando en todas partes de Chile y que nadie está buscando. Queremos que con esta medida se sepa quiénes son, con fotografía incluida. Ese es el espíritu del proyecto. Por eso lo vamos a respaldar con mucha fuerza. Espero que esta Cámara, dando una señal clara a los ciudadanos, lo despache por unanimidad al Senado.

Debo agradecer, una vez más, al autor intelectual del proyecto, el diputado Jorge Guzmán , quien me invitó a ser mocionante de la iniciativa. Espero que sea apoyada fuertemente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Discusión en Sala

Tal como señaló la ministra, tuvo que retirarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por lo tanto, recabo la unanimidad de la Sala para que pueda estar presente en el debate la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, obviamente, se entiende que la ministra del Interior deba estar presente en la discusión de un proyecto relativo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Aprovecho de comentarle a la Sala que el proyecto respectivo fue aprobado en este hemiciclo y que se ha abierto nuevamente conversación sobre las atribuciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública en relación con informaciones de inteligencia. Recuerdo que como oposición fuimos muy vehementes en acotarlas lo más posible, pero se pretendía extenderlas. Me da la impresión de que vamos a asistir a una nueva voltereta en la materia.

El presente proyecto -agradezco al diputado Guzmán que nos haya invitado a sumarnos- tiene una función muy concreta, cual es entender que en la búsqueda de personas prófugas, la cooperación de la ciudadanía, mediante la difusión de personas calificadas como prioritarias, es indispensable.

Esto generó alguna discusión en la comisión a propósito de dos temas que es bueno despejar: primero, la presunción de inocencia, tratada por la ministra. Modestamente, creo que no ha lugar, porque hablamos de gente que voluntariamente ha quebrantado alguna situación que la pone fuera del resguardo del ordenamiento jurídico. Nadie emite un juicio sobre el fondo de lo que está siendo susceptible de ser investigado o eventualmente la condena que queda pendiente, pero en el minuto en que la persona no está dispuesta a someterse a un llamamiento vinculante, evidentemente está fuera del resguardo del ordenamiento jurídico.

Lo otro es la protección de los datos personales. El cuestionamiento es cómo íbamos a exponer públicamente a personas que están prófugas de la justicia. Algunos decían que eso atentaba contra la protección de los datos personales. Les recuerdo que otras policías en el mundo -en México, España , Alemania, etcétera- hacen esas publicaciones, porque evidentemente una persona que está generando algún tipo de controversia al Estado o al orden público cede en su protección de datos personales.

Esperamos que este proyecto sea aprobado por unanimidad. Nos parece una contribución. Obviamente, restan temas muy centrales de la agenda de seguridad. Ya habrá un minuto para discutir si la conformación actual de los equipos de gobierno colabora o no colabora en impulsar la agenda de seguridad. Será una decisión que, evidentemente, no le asiste a este Congreso, porque cada uno es libre de autoinfligirse dificultades. En eso, la verdad, el gobierno tiene un talento bastante excepcional.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señorita Presidenta, la seguridad tiene que ser la prioridad número uno de este gobierno y, en general, de cualquier gobierno, sin importar su color político. Lo que necesitamos es una misión nacional que nos comprometa a todos y a todas.

En Chile, hay más de 30.000 prófugos de la justicia. Se trata de personas que al final de su proceso, después de que fueron investigadas y perseguidas -es decir, todo el sistema judicial funcionó-, no lograron ser encarceladas y hoy están en las calles, en circunstancias de que deberían estar en la cárcel. Por eso celebro este proyecto del diputado Guzmán . Si bien es de otro sector político, vale la pena reconocer los buenos esfuerzos, vengan de

Discusión en Sala

donde vengan.

Desde el Partido Liberal, nuestros cinco parlamentarios votarán a favor este proyecto de ley, para que se conozca públicamente quiénes son esas personas. No hay ninguna razón para mantener bajo secreto a esos más de 30.000 delincuentes, los que deberían estar en la cárcel, no en las calles.

Es muy importante que la ciudadanía pueda colaborar y decir, por ejemplo, que uno de sus vecinos está prófugo de la justicia. Es importante que se sepa. No hay razón alguna para resguardar la identidad de esos delincuentes que deberían estar en la cárcel.

Por consiguiente, como ya señalé, votaremos a favor este proyecto. En casos muy emblemáticos -hay que decirlo-, las policías han distribuido, a través de redes sociales, fotografías de algunos prófugos, cuando hay personas que son de interés para una investigación y están fuera del alcance de las policías. Ello ha servido mucho para saber la verdad en casos muy significativos. Con mucha mayor razón hay que hacer lo mismo respecto de aquellas personas abiertamente condenadas -no sospechosas- que deberían estar en la cárcel.

En consecuencia, desde el Partido Liberal, votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, hoy estamos ante un proyecto de ley que responde a una necesidad urgente de nuestro país, cual es la seguridad. Esta iniciativa, de la cual soy autor, surge de una realidad que no podemos ignorar, de vidas que se han perdido y que no podemos permitirnos olvidar.

El 26 de marzo de 2023, la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares Rayo perdió la vida en un procedimiento policial en Quilpué. La sargento Olivares pasó a ser la mártir 1.232 de la institución policial. Lo que destaca de este trágico crimen es que su muerte fue causada por una organización criminal liderada por tres prófugos de la justicia. La persona que apretó el gatillo y le quitó la vida a esa mujer de 43 años, madre de dos hijos, no debería haber estado en la calle. Esa persona debería haber estado cumpliendo condena en la cárcel por un delito anterior, pero se fugó. Casi dos años después cometió un asesinato que nunca debió haber sucedido.

Otro caso es el del principal sospechoso del horroroso asesinato de tres carabineros en un acto terrorista ocurrido el 27 de abril de este año en Cañete. Nuevamente, se trató de un prófugo de la justicia que debía haber estado cumpliendo una medida cautelar.

Los datos entregados por el Registro Civil hablan por sí solos. En nuestro país existen 38.105 órdenes de detención pendientes, de las cuales 2.473 corresponden a delitos graves. Lo más preocupante es que no existe dentro de nuestra institucionalidad alguien dedicado exclusivamente a buscar a los prófugos de la justicia. Generalmente caen porque siguen cometiendo delitos o porque, en un hecho fortuito, son tomados detenidos.

Estamos hablando de miles de personas que, pese a que debieran estar cumpliendo penas, siguen libres en nuestras calles, mientras los ciudadanos honestos se ven obligados a encerrarse en sus hogares tras las rejas de sus casas. Delincuentes libres y ciudadanos prisioneros de la inseguridad.

Por eso, junto con los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana presentamos este proyecto. Gracias al trabajo conjunto con el Ejecutivo, a quien también reconozco su compromiso y aporte en la iniciativa, ha evolucionado la idea de un proyecto que crea una lista de los más buscados de Chile.

La idea es fácil de comprender: una lista publicada en los portales institucionales de las policías, en los medios de comunicación y en otros espacios que se consideren necesarios, con información clave sobre cada prófugo, por ejemplo, el delito que cometió, el nombre y una fotografía.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son estos prófugos y por qué los está buscando, porque, en definitiva,

Discusión en Sala

la seguridad es un deber compartido. No hablamos de justicia por propia mano ni de detenciones ciudadanas, sino de cooperación ciudadana, permitiendo que la sociedad pueda colaborar mediante la denuncia y ayudar a que se efectúen estas detenciones tan necesarias.

Queremos que quienes decidan vivir al margen de la ley sepan que sus acciones tendrán consecuencias, que el costo de ser prófugo de la justicia será alto, que la sociedad los reconocerá, que siempre serán buscados y que la impunidad y la evasión de la justicia no serán una opción en nuestro país.

Agradezco nuevamente a los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque han mostrado compromiso con esta iniciativa, lo que nos permitió llegar a una indicación de consenso que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Este es un mensaje poderoso: cuando se trata de la seguridad y legislamos con la cabeza en frío y sin puntos políticos ni estridencias, somos capaces de unirnos y de actuar con responsabilidad.

Por lo anterior, hago un llamado para aprobar este proyecto. No se trata solo de una lista, sino que se trata de la seguridad de cada ciudadano y de cada familia que desea vivir en paz y sin miedo. Confío en que al aprobar esta lista de los más buscados de Chile contribuiremos a reducir la lista de las víctimas del crimen. También confío en que con esta iniciativa en algo podremos aportar a no incluir más nombres en la lista de mártires en actos de servicio.

Por la sargento Rita Olivares , mártir del deber, llamo a votar a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley tiene una idea base que compartimos completamente. Este proyecto de ley, iniciado en una moción de varios parlamentarios encabezados por el diputado Jorge Guzmán , básicamente busca perfeccionar el llamado Registro Nacional de Prófugos, donde hoy están inscritas todas las personas que tienen órdenes pendientes de la justicia.

Este registro tiene que ver con personas que se han fugado de las cárceles o los recintos policiales, con personas que están condenadas, pero que evaden la acción de la justicia y, con eso, evaden el ingreso a las cárceles. Ahora, la inmensa mayoría -el 85 por ciento- son personas que simplemente tienen órdenes de detención, porque son rebeldes a procesos judiciales, es decir, son rebeldes como testigos y como imputadas, pero no están condenadas.

En ese marco, este proyecto señala que una manera de fortalecer la búsqueda de los prófugos de la justicia, más allá de lo que están haciendo las policías y lo que ha hecho este gobierno, que ha rebajado sustancialmente esta lista, es darle publicidad a la lista de prófugos y establecer los casos prioritarios, es decir, de los más buscados. Se busca a las personas que evidentemente tienen una alta peligrosidad y que para las policías, por algunas razones derivadas de los delitos, es prioridad encontrarlas.

En este proyecto se faculta que esas personas sean incluidas en registros públicos, como serían las plataformas de las policías, los recintos portuarios de Aduanas y los aeropuertos. Incluso, se autoriza que se publiquen los nombres y las fotos en medios de comunicación social, es decir, en diarios y otras publicaciones.

Yo comparto esta idea. En muchos países del mundo esta lista de los más buscados, sobre todo que tiene que ver con delitos sexuales, que son muy persistentes, es necesaria, porque permite que la ciudadanía colabore también con las policías denunciando o entregando antecedentes para encontrar a esos prófugos. Es una idea en que incluso podría avanzarse más allá, estableciendo algún tipo de incentivo económico o recompensa para fomentar la ayuda de las personas. Por eso, la vamos a aprobar con mucho entusiasmo.

Sin embargo, esta iniciativa tiene algunos problemas -creo yo-, porque las policías van a hacer la definición de los casos prioritarios. El proyecto de ley no incluye cuáles son los criterios para hacer esa definición. Por ejemplo, no incluye si se trata de delitos graves, de delitos sexuales o de crímenes, y tampoco distingue entre personas

Discusión en Sala

condenadas y personas que están rebeldes en un juicio, que están imputadas, pero no están condenadas, o que son testigos, y que tienen una orden de detención.

Cuando uno piensa en personas que han sido condenadas por delitos graves, esta norma no admite ninguna discusión, porque hay que aplicarla, pero cuando se trata de personas que han cambiado de domicilio y que tienen una orden de detención, se quiere hacer público sus datos en un medio de comunicación social como las más buscadas. Entonces, los criterios no están claros.

Creo que incurrieron en un error cuando establecieron que un reglamento definirá los criterios prioritarios que van a usar las policías -los gobiernos hacen los reglamentos-, no la ley. No olvidemos que el artículo 19, número 4°, de la Constitución establece con mucha claridad que los criterios, los modos y las condiciones para hacer públicos los datos de todo registro privado como este tienen que estar fijados en la ley, tienen garantía legal y tienen reserva legal. Aquí se decidió entregarlos a las administraciones de turno sin entregarles ningún criterio.

Cuando uno revisa el informe del proyecto de ley, constata que, por ejemplo, la jefa jurídica de la Policía de Investigaciones (PDI), la prefecta señora Maricela Gárate, dice que esto debería establecerse solo para los condenados, porque las personas que no están condenadas y son rebeldes de un juicio pueden ser absueltas, pueden ser sobreseídas y nunca establecerles ninguna culpabilidad. Si esas personas aparecen en estos registros públicos con el correspondiente "se busca", quedan dañadas para toda la vida.

El jefe de la División de Estudios del Ministerio Público, señor Rodrigo Hornos, también es partidario de delimitarlo solo para los condenados.

Entonces, ese es el problema del proyecto de ley. Ahora, yo voy a aprobarlo, pero para perfeccionarlo les sugiero a los autores que regulen en esta futura ley, en este proyecto o en esta norma los criterios por los cuales se van a hacer públicos los datos; es decir, que esos criterios prioritarios no queden entregados a las administraciones y a las policías de turno, sino que los hagamos nosotros en la ley, con un criterio que sea perfectamente constitucional.

Anuncio que vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton.

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, cuando un proyecto de ley como este se pone en tabla, uno se pregunta inmediatamente -creo que también la mayoría de los chilenos- cómo esto no existe o cómo esto no está funcionando en nuestro país, porque cuando a uno le toca estar en algunos aeropuertos no muy lejanos dentro de Latinoamérica, se da cuenta de que el registro de prófugos de delincuentes peligrosos es público y que, incluso, se puede ver en los mismos portales de los aeropuertos.

Por un lado, eso facilita la búsqueda, y, por otro, permite evitar que se produzcan situaciones tan dramáticas como las que relataron los diputados Jorge Guzmán y Bernardo Berger a propósito del terrible asesinato de la sargento Rita Olivares. Es decir, situaciones así podrían eventualmente haberse evitado.

Tres de los asesinos de la sargento Rita Olivares, que ya fueron condenados, se escaparon de la cárcel de Valparaíso el año 2021. Resulta que uno de ellos estaba viviendo en el sector El Belloto, en Quilpué, comuna que tengo el honor de representar. Ese delincuente estaba viviendo en el mismo barrio en que vivió hace una década. Si los vecinos hubieran podido alertar de eso, si hubieran tenido la información, si hubiera habido una búsqueda activa, esto se podría haber evitado, porque ese tipo podría haber sido apresado antes de que cometiera ese brutal homicidio.

Lo mismo ocurrió en el caso del suboficial Palma. Uno de los involucrados en ese asesinato también estaba prófugo de la justicia. Entonces, ¿cómo no va a ser de sentido común o de lógica que las policías y el Ministerio Público puedan coordinarse para publicar un listado de las personas más peligrosas en nuestro país que tienen que ser

Discusión en Sala

habidas, sobre todo cuando el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero , nos dice que no existen antecedentes que den cuenta de una política pública permanente de búsqueda activa de los prófugos por parte de las policías? O sea, nadie los busca o, por lo menos, no hay una dedicación exclusiva para su búsqueda. Muchos de ellos caen por control preventivo de identidad o porque cometen otro delito.

Entonces, los chilenos tienen derecho a saber si están viviendo al lado de un asesino o de una persona que cometió un delito violento. ¿Cómo no van a poder tener esa información?

Este proyecto de ley, impulsado por los diputados Jorge Guzmán y Henry Leal , a quienes agradezco por haberme invitado a suscribirlo, busca precisamente eso: permitir que la información sea pública, pero no solo en los portales de las policías, sino además en los medios de comunicación que se estime conveniente, y en otros lugares donde las personas puedan acceder a la información que les permita, no detener, pero sí detectar a algún prófugo de la justicia que ellos conozcan, que hayan visto, o que haya merodeado en el barrio en que viven.

Creo que esta es una iniciativa completamente acorde con la crisis de inseguridad que vivimos en nuestro país. Actualmente, más de 38.000 personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas imputados que han incumplido medidas cautelares, más de 2.000 condenados por delitos violentos, y ni hablar de prófugos de la justicia que han escapado de las cárceles.

Felicito a los autores del proyecto, y agradezco también la colaboración del Ejecutivo, que presentó una indicación sustitutiva.

Además, me parece que el proyecto fue aprobado por casi la unanimidad de los miembros de la comisión, lo cual no siempre ocurre. Sus integrantes superaron algunas objeciones relacionadas con las personas imputadas, considerando que a diario vemos cómo existen imputados que incumplen las medidas judiciales ordenadas por los tribunales.

En consecuencia, este proyecto adquiere cada vez más sentido, en un país que está absolutamente arrasado por la inseguridad y la violencia.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, el proyecto que hoy se someterá a votación tiene como objetivo permitir que las investigaciones y procedimientos penales de la PDI y de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen los casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con tal de confeccionar un listado que sea publicado en los portales institucionales de ambas policías.

Dicho listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, como el nombre completo de la persona, una fotografía que permita su identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser útil para ese fin.

La crisis de seguridad en que estamos inmersos requiere que políticas públicas como el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia avancen en la dirección de reducir espacios al crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico, con el objeto de proporcionar más información a las personas y resguardar de mejor manera su seguridad.

Consideramos que lo dispuesto en este proyecto es un avance muy positivo, que contribuirá enormemente al combate contra la delincuencia.

Aprovecho este espacio para saludar a los mocionantes y autores del proyecto, ya que iniciativas como esta son las que nos motivan a seguir ejerciendo nuestra labor como parlamentarios.

Anuncio mi voto a favor.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, estimados colegas, hoy estamos ante una de esas normas que pueden generar un cambio y hacer un aporte.

Estamos ante una importante crisis de seguridad, y debemos brindar todas las herramientas necesarias para facilitar la persecución de quienes han cometido delitos.

Esta norma, que consta de un artículo único, inserta un nuevo inciso cuarto en el artículo 7° de la ley N° 20.593. Es muy sencilla, y permite dar publicidad a casos de búsqueda de personas que figuren en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, difusión que se realizará a través de distintos medios y espacios, incluyendo publicaciones e impresos en lugares de acceso público.

Por supuesto, con lo anterior no se busca la detención de tales sujetos, sino solo su identificación, con el fin de alertar a las policías cuando nos encontremos con una persona que figure en esa nómina, con su foto e identificación.

Esto es algo que ha tenido éxito en otros países que ya utilizan esta herramienta, lo que nos lleva a preguntarnos por qué en nuestro país no recurriamos a algo que ha demostrado ser de utilidad para perseguir a esa clase de personas.

Tenemos aún un problema en materia de identificación, ya que en Chile enfrentamos el ingreso irregular de mucha gente que no cuenta con una identidad acreditada o verificable en nuestro país, de modo que la fotografía será una herramienta que permitirá informar a las autoridades policiales, para que ellas procedan a detener a esas personas.

Este proyecto contribuirá a ese fin y será de gran ayuda. Además, tiene un aspecto muy práctico y lógico, ya que se informará a las direcciones de tránsito de las municipalidades para que no renueven las licencias de conducir de las personas que figuren en dicha nómina, que ahora será más pública y de fácil acceso para las autoridades, con el propósito de bloquear la renovación de licencias.

También será de utilidad para los distintos órganos de la administración del Estado que deben entregar prestaciones de carácter económico, y esto, por supuesto, es de Perogrullo, porque no es posible que existan personas buscadas por la justicia que reciban recursos del Estado de manera permanente, como ocurre en La Araucanía, donde hay personas que están siendo buscadas por la justicia que forman parte de agrupaciones terroristas, pero que van a la capital regional a postular a beneficios, a recibir recursos del Estado y a renovar sus licencias de conducir.

¿Cómo es eso posible si esas personas están siendo buscadas por la justicia? La respuesta es que hasta ahora no existía una herramienta que permitiera acceder a la información necesaria y bloquear a esas personas, como lo permitirá en adelante esta norma.

Por lo tanto, nos parece que este proyecto es una contribución. Claramente, no detendrá la violencia ni significará que la delincuencia se acabe en nuestro país, pero será una herramienta que contribuirá a ello.

Por lo tanto, felicito a los mocionantes de este proyecto de ley, que espero que sea aprobado por unanimidad y tramitado con la mayor celeridad posible.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, valoro este proyecto de ley y felicito a los mocionantes, especialmente considerando que, según entiendo, ha contado con el apoyo del Ejecutivo.

Me habría gustado que algunas autoridades de gobierno hubieran estado presentes en la Sala, especialmente el nuevo ministro de Justicia, ya que aún hay desafíos pendientes, y uno de ellos es la utilización de tecnologías y de información, herramientas que hoy en día están al alcance de todos y que pueden ayudar en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, con un enfoque preventivo y comunitario, como se busca por medio de esta iniciativa.

Valoro esta propuesta legislativa porque demuestra que seguimos confiando en nuestras instituciones, en nuestras policías y en el Ministerio Público. Creo que ese es el desafío.

Pese a todo lo que hemos tenido que vivir en los últimos meses, creo que vale la pena apoyar y acompañar con mucha fuerza este tipo de proyectos, porque esa es nuestra principal urgencia: la seguridad.

Desconozco si esta iniciativa forma parte del fast track legislativo, si en algún momento se consideró o no, pero lo más importante es que esté avanzando, porque a veces las urgencias no están para muchos de estos proyectos.

Por otra parte, me hace sentido lo que mencionó el diputado Leonardo Soto, en el sentido de que probablemente se va a requerir un reglamento, y es ahí donde, quizás en un segundo trámite legislativo, el Ejecutivo podría ayudar.

Esto lo vimos en una iniciativa que fue bien transversal, que fue la ley de extraviados, en la que hemos tenido problemas. Es una iniciativa que ha liderado la diputada Marisela Santibáñez, que también tiene que ver con registros, con conexión y correlación de datos para establecer una colaboración, utilizando también las tecnologías, los momentos, los tiempos.

Creo que ambas iniciativas están bienintencionadas, y también otras, como, por ejemplo, el proyecto que levantamos desde el Partido Demócratas para inhabilitar las señales telefónicas en las cárceles de nuestro país, que el gobierno dijo que implementaría por vía administrativa, pero llevamos solo tres cárceles.

Entonces, hay hartas cosas que se pueden seguir haciendo. Nuestra voluntad estará siempre. Hemos levantado proyectos de ley en materia migratoria, de seguridad y de crisis fronteriza, pero aún falta mucho por hacer, y creo que debemos retomar esa agenda desde el propio Parlamento, desde las bancadas y desde las comisiones que están liderando estos temas.

Por cierto que el Partido Demócratas va a acompañar este proyecto. Esperamos que se siga mejorando, y creo que permitirá ejercer un rol disuasivo.

Aquí se han dado ejemplos. Yo represento a Cañete, y muchos representan a la Región de Valparaíso, a raíz de lo que pasó con carabineros que, lamentablemente, se han convertido en mártires caídos en actos de servicio, a quienes hemos perdido porque no hemos sido capaces de ejercer acciones en los tiempos y con las urgencias que se requieren.

Me refiero no solo a este gobierno, sino al menos a los tres últimos.

Ha llegado el momento de ponernos pantalones largos, de utilizar las tecnologías disponibles, de sacar adelante estos proyectos, de que se implementen y de que nuestra institucionalidad funcione.

Por último, quiero señalar que ayer recibimos a funcionarios de Gendarmería, hombres y mujeres que representan a las distintas asociaciones de su institución, quienes reclaman mejores condiciones. Me habría gustado que el ministro de Justicia estuviera presente en la Sala, ya que debemos hacernos cargo de las deficiencias del sistema, de los medios y de las herramientas, de la forma en que estamos trabajando con ellos, de cómo alejar de la corrupción o de espacios de riesgo a esos gendarmes, y espero que el proyecto de ley de presupuestos también venga con un refuerzo, porque tenemos a un hermano pobre en el sistema, al que invisibilizamos. Esto no puede

Discusión en Sala

ser. Tenemos mujeres y hombres de mucho esfuerzo, gente muy proba, gente que quiere avanzar en un sistema penitenciario, pero a la que creo que estamos dejando muy abandonada.

Hay un desafío para el Ministerio del Interior y para su subsecretario, que conoce bastante de justicia, en términos de hacer prevalecer a Gendarmería de Chile, de modo que colabore en estos procesos. También se requiere fortalecer nuestra justicia; por tanto, el Ministerio de Justicia tiene mucho más que aportar en este proyecto y, por cierto, en todo el sistema penitenciario.

Como Demócratas , por supuesto que vamos a votar a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana korua ta´a to´a e te mahingo o te kainga roa roa nei ko tire.

Buenos días, diputados y diputadas, quiero expresar mi respaldo a este proyecto que busca perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, un enfoque firme para la seguridad de nuestra sociedad.

Sabemos que, cuando hablamos de prófugos de la justicia, nos referimos a individuos que han logrado evadir el cumplimiento de condenas o procesos judiciales. Sin duda, esta realidad representa una amenaza directa a la tranquilidad de nuestras familias y nuestras comunidades, y, como legisladores, nos exige implementar medidas efectivas para enfrentarla.

Esta iniciativa, impulsada por varios de nuestros colegas, busca algo fundamental: facilitar la identificación y captura de quienes están prófugos y representan un riesgo para la sociedad.

Al perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, establecemos un sistema de identificación más accesible y eficaz. Asimismo, la declaración de su carácter público, en los casos que se indican, no solo busca proteger en los casos prioritarios, sino que además representa una herramienta disuasiva que puede reducir las tasas de reincidencia y mejorar los índices de captura.

Quiero destacar algunos de los puntos claves que se han presentado en este proyecto.

Primero, otorga un rol central a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, quienes coordinarán esfuerzos con el Ministerio Público para identificar los casos más relevantes y publicar una lista de los más buscados en sus portales. Esta lista incluirá el nombre, delito asociado y fotografía del prófugo, lo que facilitará la colaboración ciudadana. Es precisamente en esto en lo que radica el valor de esta medida: la cooperación entre las instituciones y la ciudadanía. Al informar de manera clara y transparente a la población, no solo fortalecemos la confianza en nuestras instituciones, sino que también involucramos a la sociedad en este proceso de denuncia y de colaboración.

Es importante recalcar que este proyecto toma las precauciones necesarias para evitar cualquier interpretación que pudiese llevar a la autotutela, al recordar explícitamente que solo las autoridades están facultadas para efectuar detenciones.

Considero que este proyecto responde a una demanda creciente por mayor seguridad y justicia en nuestro país. Es una herramienta concreta que contribuye a un sistema judicial más eficiente y también a una sociedad mucho más protegida.

Por todo lo anterior, votaré a favor esta iniciativa y hago un llamado a mis colegas a que la apoyen. No solo estaremos respaldando un proyecto de ley; estaremos reforzando el compromiso de cada uno de nosotros con la seguridad y el bienestar de todas las familias chilenas.

Maururu e iorana.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, creo que ninguno en esta Sala estará en desacuerdo con una idea que busca llevar adelante un combate frontal al crimen organizado y a la delincuencia. Este proyecto perfecciona una herramienta que existe. Es decir, hoy el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia es una realidad que nuestras policías utilizan, que ha ayudado y que se ha ido mejorando.

En efecto, el abogado asesor de la división de Estudios de la Fiscalía Nacional, don Rodrigo Hornos , cuando fue a exponer a la comisión, señaló que el Ministerio Público, con el fin de promover el uso del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, lo incorporó al Banco Unificado de Datos, con el acuerdo del Registro Civil. Es decir, existen esfuerzos, en términos administrativos, en orden a utilizar el registro.

Actualmente, el registro tiene alrededor de 5.000 consultas semanales; es decir, se está trabajando en esta área. No obstante, el registro necesitaba un refuerzo. Por ello, esta iniciativa viene a reforzar y a entregar facultades a la ciudadanía para que sea un aporte en el proceso de búsqueda de delincuentes que son un peligro para la sociedad, porque, tal como muchos han señalado en la Sala, es lógico y de justicia que la ciudadanía sepa quiénes son esos delincuentes peligrosos que podrían llegar a generar un atentado contra la seguridad de la propia ciudadanía.

Tengo dos observaciones sobre puntos que me parece necesario corregir en lo que resta de la discusión. Qué lástima que no esté presente nadie del Ejecutivo para que recoja las propuestas que nacen del Congreso Nacional, a fin de mejorar la calidad de la norma.

Mi primera observación dice relación con una especie de incongruencia que existiría respecto de la elaboración del listado, porque al comienzo de la norma se señala que dicho listado será desarrollado por la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, quienes identificarán los casos prioritarios. Ese pareciera ser el criterio; pero, a renglón seguido, se indica que “un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse el listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.”. Es decir, el artículo del proyecto inicia señalando que este listado lo confeccionarán la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, pero después dice que el ministerio a cargo de la seguridad establecerá los criterios, cómo se desarrollará esto y qué policías quedarán a cargo. Esta incongruencia podría generar algún problema en la aplicación de la norma.

Mi segunda observación, también respecto de la aplicación, y como una forma de mejorar una norma que, insisto, es necesaria, dice relación con el establecimiento de los requisitos que debe contener el listado. La ley es muy clara y la Constitución establece que muchos de estos datos son sensibles y deberían estar regulados por ley. En este asunto podríamos tener un problema y chocar con algún control de constitucionalidad que establezca nuestro ordenamiento; es decir, fácilmente podría ser observado por la Contraloría e incluso por el Tribunal Constitucional en el examen de constitucionalidad, porque hoy estamos entregando al futuro Ministerio de Seguridad la generación de los criterios de priorización respecto del listado. En esto tenemos un problema, pues los criterios de priorización deben estar contenidos en la ley, pero en este proyecto no lo hacemos; primero, porque se establece una dualidad respecto de la generación del listado: ¿Serán la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, quienes identificarán los casos prioritarios? ¿O será el futuro Ministerio de Seguridad Pública el que lo hará? Eso no queda claro.

Lo último: ¡qué necesarios son en Chile los tribunales de ejecución de penas! Si tenemos una falencia grave respecto de la persecución de este tipo de casos, esta dice relación con que aún no se despacha un proyecto que esta Cámara aprobó hace mucho tiempo, de manera unánime, el cual me tocó liderar durante muchos años, que crea los tribunales de ejecución de penas. Dicho proyecto se encuentra en el primer fast track en materia de seguridad -ien el primero!-; sin embargo, está detenido en el Senado.

Debemos avanzar a paso firme en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia, pero para eso debemos hacer las cosas bien y apretar el acelerador en aquellas normas que, en definitiva, hoy están siendo retrasadas por otro estamento de este Congreso Nacional.

Discusión en Sala

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, al igual que el diputado socialista que me antecedió en el uso de la palabra, lamento que no se encuentre presente nadie del Ejecutivo. Desgraciadamente, en materia de seguridad, parece ser una costumbre.

El proyecto de ley ¿va en la línea correcta? Sí. ¿Tendrá el impacto que podría tener, dada la temática que aborda? No.

Aprobé el proyecto en la Comisión de Seguridad, instancia en la que fue aprobado por unanimidad, pero mi crítica es que no es lo suficientemente disruptivo para generar el impacto necesario que se requiere, dada la crisis de seguridad que estamos viviendo.

Aquí es necesario aclarar algunas cosas. Lo primero, como se ha dicho en algunas intervenciones anteriores, la iniciativa establece un listado priorizado de búsqueda de personas que figuran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Hay que ser claros: no se trata de todos los prófugos de la justicia, sino solo de algunos, de los priorizados.

A propósito de lo dicho por el diputado Ilabaca , quiero señalar, en primer lugar, que la lógica de establecer este criterio a modo de reglamento, no que sea dictado por ley, es para dar ciertas flexibilidades dadas las condiciones contingentes. Creo que congelar todo a rango legal termina siendo un aspecto perjudicial a la hora de enfrentar a la delincuencia.

En segundo lugar, que sean las policías, en coordinación con el Ministerio Público, las que incorporen a personas en este listado tiene alguna lógica, ya que permite un enfoque mucho más práctico, puesto que de ese modo se podrá establecer si una persona está facilitando información o determinar si ponerla en el listado puede ser perjudicial para una investigación, entre otras cosas. Eso fue algo que se discutió en la comisión, y por eso se llegó a esta propuesta.

También hay que señalar que al listado completo del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia solo pueden tener acceso los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la PDI, Carabineros, la Directemar y el Registro Civil. La pregunta es ¿por qué este listado, que es bastante más amplio, no tiene acceso público? Si realmente queremos generar un impacto, esa podría haber sido una de las alternativas. Estoy pensando, por ejemplo, en el acceso a un condominio, a un edificio privado, a una empresa, cualquiera que esta sea, o a un edificio público. El conserje o portero tiene un rol muy importante en la seguridad de todos y en la sociedad en general, a diferencia de lo que señaló una secretaria de Estado. Entonces, ¿por qué este portero, u otro, no puede tener acceso a este listado? Por ejemplo, podría ser como en el caso de los automóviles robados. En el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) hay un listado al que uno puede acceder para ver si un auto tiene encargo por robo.

Debiera establecerse una medida en esa línea, ya que permitiría realmente joderle la vida a quienes figuran en el listado del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, además de facilitar la búsqueda de miles y miles de personas que están siendo perseguidas por la justicia. Eso les impediría seguir funcionando en el día a día como si nada, como ocurre en la actualidad, porque hoy pueden mostrar su carné de identidad en un edificio público, para asistir a una reunión, incluso de lobby, sin que nadie se entere de nada.

Esta es una de las dudas que surgen: ¿por qué no nos estamos atreviendo a romper huevos si queremos hacer tortillas?

El gran problema hoy, a la hora de enfrentar la delincuencia, es que actuamos como que hacemos algo, pero nada que tenga un impacto profundo, real, nada que sea por lo menos un poco revolucionario.

Este gobierno peca de conservador en materia de seguridad. Una prueba más de ello es que cuando se logran estas transversalidades no estamos dejando molesto a nadie, y todos sabemos que hay algunos que cuando la

Discusión en Sala

cosa aprieta, como ocurrió en el caso Nain-Retamal, se oponen de forma contundente.

Por otra parte, quiero mencionar que con la indicación sustitutiva que fue presentada se mejoró el proyecto. Entre otras cosas, inicialmente este disponía el uso de la foto del carné de identidad, pero ahora eso se simplifica, pues dispone que el respectivo listado incluirá una fotografía que permita la identificación de la persona buscada. ¿Cuál es la lógica? El carné de identidad que tiene una vigencia de diez años hace que la foto de un delincuente prófugo de la justicia, por ejemplo, desde hace veinte años sea muy poco útil para identificarlo.

Entonces, creo que el proyecto va en la línea correcta y que se mejoró en la comisión. No obstante, hay un problema de fondo muy sistemático en este gobierno, y es que al final del día, como lo acabo de señalar, no existe disposición a quebrar huevos para hacer tortillas. Seguimos aprobando proyectos bien orientados y bien intencionados, pero que tendrán poco impacto.

Aprobaremos la iniciativa, pero esperamos que, de una vez por todas, entendamos la gravedad del problema y lo enfrentemos con la firmeza correspondiente.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Pese a que están sonando los timbres, vamos a tener que suspender la sesión por cinco minutos para reunir el quorum necesario para continuar.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, valoro esta tremenda iniciativa liderada por el diputado Jorge Guzmán .

Como ya se ha mencionado, existen más de 30.000 personas prófugas de la justicia. Claramente, este proyecto no va a terminar con la delincuencia, pero es un avance considerable para enfrentar al crimen organizado y a delincuentes prófugos, algunos por homicidios, otros por ataques sexuales o, incluso, por maltrato animal. Es importante mencionar a estos últimos, porque para mí y para otros ciudadanos es fundamental que esas personas puedan ser encontradas y condenadas. También hay prófugos que han cometido delitos como ataques a funcionarios policiales o asesinatos de los mismos.

Por lo tanto, divulgar una lista de los prófugos más buscados por la justicia me parece positivo. Esperamos que se presenten otros proyectos que también vayan en contra del crimen organizado y de la delincuencia, porque la realidad que enfrenta Chile es compleja.

En el norte de nuestro país hay muchos prófugos de la justicia que perfectamente pueden atacar a cualquier ciudadano o ciudadana de bien. Por tal razón, se debe avanzar rápido en este tipo de medidas.

Esperemos que el Senado apruebe rápido este proyecto para que no quede solamente en buenas intenciones. La ciudadanía, muchas veces, nos critica que aquí se habla mucho, pero es poco lo que se concreta.

La bancada liberal va a aprobar esta iniciativa y esperamos avanzar en este tipo de proyectos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

Discusión en Sala

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señorita Presidenta, los años 2002, 2014, 2020 y 2024 tienen una lamentable coincidencia: todos esos años se fugaron o intentaron fugarse reos desde la cárcel de Rancagua.

Esto no solamente da cuenta de una deficiencia en el sistema carcelario de nuestro país, sino que también supone una situación objetiva de peligro para las personas que viven alrededor de estos recintos penitenciarios. En el caso de Rancagua, el sector rural es el que se ha visto tremendamente afectado por esta situación.

Vamos a apoyar este proyecto de ley, porque habilita a las policías a hacer públicos los datos y las fotos con la cara de los delincuentes que se arrancan o se esconden para no cumplir las sanciones que les han sido impuestas por la justicia.

Esto va a permitir, primero, que las personas estén al tanto de los reos peligrosos que andan sueltos, y, segundo, permitirá ejercer un control ciudadano mayor para que estos delincuentes sean capturados por las policías.

La Región del Libertador General Bernardo O'Higgins necesita más seguridad. Por eso, vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, en nuestro país existe un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, regido por la ley N° 20.593, compuesto por aquellas personas sobre las que recae una orden de detención vigente por determinados motivos: no haber comparecido a la citación de un tribunal penal, haber quebrantado una medida cautelar personal, haber quebrantado una pena de cárcel o sustitutiva. Incluso, allí figuran deudores de alimentos.

El registro es gestionado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y a él pueden acceder las policías e instituciones del sistema de persecución penal, según determinadas modalidades, posibilitando así la detención de las personas que lo integran.

El registro no es público, ya que no cualquier persona puede acceder a él, sin perjuicio de determinados avisos que las policías pueden dar sobre personas que son buscadas.

En dicho contexto, con el objeto de facilitar la aprehensión de personas que son consideradas prófugas de la justicia, esta iniciativa busca conferir carácter público al registro en ciertos casos, permitiéndose así que cualquier persona acceda a él y a la información que contiene, con el objeto de posibilitar, además, las denuncias sobre la ubicación de personas prófugas.

Pese a esta orientación original y dadas las discrepancias que hubo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la modalidad en la que se termina dando publicidad a personas consideradas prófugas es diferente del libre acceso al registro.

El proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana consta de un artículo único que modifica la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con el objeto de incorporar nuevos incisos en el artículo 7° de dicha norma, con el siguiente alcance: faculta a ambas policías para confeccionar un listado de personas prófugas cuya captura es prioritaria, el que deberá ser incluido en los portales web de ambas instituciones y podrá, además, ser difundido por otros medios, debiendo contener información mínima que permita la individualización del prófugo.

Este listado será elaborado conforme a los criterios de priorización e información, que serán, a su vez, previstos por un reglamento expedido por el ministerio encargado de la seguridad pública.

Se dispone también que el listado público confeccionado por las policías no habilitará para detener a las personas

Discusión en Sala

prófugas por el simple hecho de figurar en él, debiendo aclararse aquello en el propio listado y facilitarse los mecanismos de contacto para denunciar la ubicación de una persona prófuga.

Esta norma no obsta a la eventual detención en flagrancia por la comisión de un delito nuevo.

Se obliga también a todo difusor del listado a dar cumplimiento a la prevención sobre prohibición de detención del prófugo.

Esta iniciativa fue puesta en votación en general y resultó aprobada con los votos de las diputadas Naveillan y Ossandón , en reemplazo del diputado Diego Schalper , y de los diputados Cristián Araya , Castro , Jouannet , Leiva y Longton .

Somos partícipes de este proyecto de ley y creemos que es un paso más para poder luchar contra la situación de delincuencia y de temor que hoy día existe en los chilenos.

Cuando hoy día la principal preocupación de los chilenos es la delincuencia, sin duda este proyecto de ley viene a dar un paso más para poder dar garantías de seguridad pública a todos los chilenos.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, en nuestro país vivimos asolados por una creciente crisis de seguridad que mantiene atemorizada a la población, por lo que se hace imprescindible profundizar en las medidas que permitan resguardar con mayor eficiencia el diario vivir de los ciudadanos.

De implementarse y aplicarse efectivamente el proyecto que da carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, al que fui invitado a participar, será posible detectar a los delincuentes que pretendan ingresar a mi distrito, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que geográficamente tiene características de isla y donde mayoritariamente se hace ingreso vía aérea.

Con esto, se podrá detener a delincuentes antes de que hagan efectivo su ingreso a mi región, lo que otorgará mayor seguridad a sus habitantes.

Llamo a mis colegas diputados a aprobar este proyecto, y al Senado a tramitarlo con prontitud para que se transforme en ley a la brevedad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad.

La iniciativa en estudio, relacionada con el Registro Nacional de Prófugos, es clave para nuestras policías, Carabineros y Policía de Investigaciones, ya que se faculta a ambas instituciones para confeccionar un listado de personas prófugas cuya captura es prioridad.

Represento a la Región de La Araucanía, donde permanentemente enfrentamos la delincuencia y la inseguridad.

Discusión en Sala

Sin ir más lejos, solo ayer, de madrugada, se realizó un nuevo atentado, en el que resultaron incendiadas dos viviendas en el camino que une Curacautín con Victoria.

Eso demuestra que la seguridad es lo más importante. Necesitamos que nuestras autoridades tengan todas las facultades que requieren para dar seguridad a la población.

Por esta razón, votaré a favor este proyecto, que, reitero, perfecciona y confiere el carácter de público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Actualmente, pueden acceder a este registro las policías y las instituciones encargadas de la persecución penal. Por eso, con esta medida se permitirá a mis representados y a cualquier ciudadano de Chile saber cuáles son las personas que están prófugas de la justicia, tanto para su conocimiento como para denunciar la posible ubicación de esas personas.

Lo he dicho anteriormente y lo sigo sosteniendo: para mí y muchos ciudadanos de bien, lo más importante es respaldar los procedimientos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, no cuestionarlos, y dotarlos de herramientas para que entreguen seguridad a la ciudadanía.

Votaré a favor del presente proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, sin duda este proyecto de ley, que confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, es un avance. Hoy existe un registro de personas extraviadas, que es público, pero increíblemente en nuestro país no existe uno de personas prófugas.

Recuerdo a un guardia -lo digo con el debido respeto a los animales- que fue asesinado por unos “animales salvajes”. Este guardia murió en Valparaíso durante el incendio de un inmueble municipal. Nunca fue posible publicar la imagen de esa persona, quien logró escapar tras ser sentenciada, en algún tótem publicitario del municipio de Valparaíso. Hasta el día de hoy está prófugo de la justicia. La familia aún sigue tratando de ubicar a ese criminal. Ojalá que con este proyecto, una vez convertido en ley, pueda darse con el paradero de ese asesino.

La discusión de este proyecto de ley -muchos lo han dicho acá- también trae el recuerdo de un lamentable caso ocurrido en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. El delincuente y asesino Edward Fuenzalida , prófugo de la justicia, desde que escapó de la cárcel de Valparaíso el año 2021, fue condenado hace unas pocas semanas a cadena perpetua por el vil, cruel y cobarde asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares .

Lo curioso, colegas, es que al asesino Edward Fuenzalida , desde que escapó de la cárcel hasta que cometió ese horrible crimen, nadie lo buscaba; es decir, para el sistema era invisible. Esto no lo invento yo, sino que lo dijo el propio ministro de Justicia, quien reconoció en el año 2023 que existen más de 2.400 condenados prófugos de la justicia que nadie busca de manera persistente, consistente y sistemática, salvo que sean nuevamente detenidos en delitos flagrantes o en controles de identidad, cuestión que parece increíble, pero que es cierta.

Claramente, este proyecto es un avance. No se hace cargo de la comprobación del domicilio de aquellas personas que quedan citadas a los tribunales de justicia y se encuentran en rebeldía, pero sí avanza al menos en buscar a aquellos que, cobardemente, se esconden después de cometer un delito. Si no se busca al prófugo, mucho menos se va a intentar encontrar o buscar al rebelde.

Pero haciéndonos cargo de este texto, acordado por amplia mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana, sin duda que lo votaré a favor, porque incentiva la coordinación de las policías con el Ministerio Público y hace también partícipe a la ciudadanía en la persecución penal, porque establece cuáles son los casos calificados que permiten dar publicidad a las búsquedas y, por tanto, evitar -así lo espero- entregar nombres de personas respecto de las cuales no existan motivos fundados para ser públicamente buscadas.

Discusión en Sala

Por esto, Presidenta, y por una cuestión también de justicia, de sentido común y de avanzar al menos en la paz interna de aquellas personas que han perdido a un familiar, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, hoy nos encontramos reunidos para debatir un proyecto de ley de crucial importancia para la seguridad de nuestro país, especialmente para nuestra querida Región de Ñuble. Como diputada, represento a una comunidad que, al igual que muchas otras en Chile, ha sido testigo del impacto negativo que el crimen organizado y la delincuencia tienen en la vida diaria de los ciudadanos. Por ello, considero que este proyecto, que modifica la ley N° 20.593, dotando de carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, es un paso significativo en nuestra lucha contra esas amenazas.

La modificación propuesta permitirá que las fuerzas policiales, en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen y prioricen la búsqueda de personas prófugas de la justicia, publicando esa información en sus portales institucionales. Esa medida no solo mejorará la eficiencia en la captura de esas personas, sino que también empoderará a la ciudadanía al proporcionarle información vital para su seguridad. Es importante destacar que el acceso público a esta información no habilita a los ciudadanos a realizar detenciones, salvo en casos de flagrancia.

El objetivo es claro: facilitar las denuncias y colaborar con las autoridades en la localización de estos individuos, permitiendo que la comunidad sea un aliado activo en el combate contra la delincuencia.

En la Región de Ñuble, como en todo Chile, la seguridad es una prioridad constante. La implementación de este proyecto no solo contribuirá a reducir el espacio de operación para el crimen organizado y el narcotráfico, sino que también enviará un mensaje contundente de que en Chile no hay refugio para quienes intentan eludir la justicia.

Por estas razones, invito a todos nuestros colegas a apoyar este proyecto de ley, que no solo es un avance positivo, sino también un acto de responsabilidad con nuestros ciudadanos.

Es hora de unirnos para contribuir a un Chile más seguro para todos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que tenemos que aprobar este proyecto de ley, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, contenido en el boletín N° 15866-07.

He escuchado con atención todos los argumentos de los colegas, tanto de gobierno como de oposición, sobre que tenemos que aprobar este proyecto, porque es muy necesario, sobre todo teniendo presente que hay cerca de 30.000 prófugos de la justicia. Pero hay un elemento que falta y por eso me inscribí para intervenir. Ojalá Dios quiera que se capturen a esos 30.000 prófugos de la justicia, pero ¿dónde van a ir a parar? Hoy las cárceles están hacinadas. En algunas cárceles tenemos a dos gendarmes cuidando a más de cien o ciento veinte delincuentes en cada módulo. Esos gendarmes no cuentan con elementos de seguridad. Las mujeres gendarmes trabajan sin chalecos de protección antipañal.

Presidente, creo que es un buen proyecto, pero permítame decir que será letra muerta si el gobierno, si el Ejecutivo no inyecta recursos, primero para contratar más gendarmes, y segundo para mejorar las condiciones de

Discusión en Sala

nuestras cárceles y construir más recintos penitenciarios. Si ello no se concreta, nos quedaremos en las buenas intenciones.

Presidente, obviamente voy a apoyar este proyecto. Repito, ojalá se capturen a esos cerca de 30.000 delincuentes prófugos de la justicia, pero me preocupan y ocupan las condiciones de Gendarmería de Chile. Esa institución es la hermana pobre de la justicia, a pesar de que sus integrantes deben impartir orden, seguridad y educar, entre comillas, a los internos.

Hoy, muchas cárceles están tomadas por bandas internacionales. Nuestros funcionarios de Gendarmería, con muy poca protección, muy poco respaldo, hacen lo que pueden. Repito: ciento veinte delincuentes son custodiados por dos gendarmes, con el puro valor de hacer la pega, sin ningún elemento de seguridad para combatir la delincuencia al interior de las cárceles.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, en la misma línea que persigue este proyecto, que confiere carácter público al Registro de Nacional de Prófugos de la Justicia, hace ya un buen tiempo presentamos un proyecto de ley que crea un registro de pasajeros que, teniendo causas pendientes o estando prófugos de la justicia, transitan por todo Chile sin ningún problema. Eso es posible hacerlo hoy.

En ese entonces conversé con la ministra Carolina Tohá para que se le pusiera urgencia al proyecto de ley de los listados de pasajeros, y así fue, pero esa es una medida preventiva.

Lo que hay que hacer ahora es permitir, de manera reactiva, que los sujetos que han cometido delitos y están prófugos de la justicia puedan tener un seguimiento más efectivo, sobre todo en la Región de Magallanes, puesto que llegan hasta ese territorio vía aérea sin mayores controles. Basta solo presentar un carné de identidad, que, incluso, puede ser falso.

Por eso, hicimos un segundo proyecto, que permite tener controles en aeropuertos, puertos, etcétera, a través de los controles biométricos. Abordar esta situación es del todo urgente, ya que estamos frente a hechos que son totalmente desconocidos para las chilenas y los chilenos, hechos que han cambiado absolutamente la realidad de nuestro país en materia de seguridad.

Por lo tanto, este proyecto que hoy se presentó, que voy a respaldar absolutamente, está ligado a los proyectos que he presentado. Como señalé, uno de ellos tiene que ver con los listados de pasajeros, para que, de manera preventiva, la Policía de Investigaciones y Carabineros puedan efectivamente requerir los antecedentes a las líneas aéreas -ojalá también en el caso de los viajes vía terrestre y vía marítima-, porque es la forma en que hoy muchas personas -incluso ilegales- transitan por todo nuestro país.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero volver a pedirle al gobierno que ponga absoluta urgencia al proyecto de controles biométricos, que, según entiendo, mañana recién se votará en la Comisión de Transportes del Senado, porque lleva mucho tiempo sin tener un profundo debate en esa instancia y menos en la Sala de esa Corporación, con el fin de que sea pronto ley de la república.

Así que felicito a los autores de este proyecto de ley, que busca perseguir a aquellas personas que están prófugas de la justicia. Ojalá que podamos sumar los proyectos que acabo de mencionar, para contar información relativa a los listados de pasajeros, pero no solo de manera preventiva, sino que reactiva, a fin de que las policías puedan efectivamente hacer el debido seguimiento, y también para tener los controles biométricos en los aeropuertos, por de pronto. Ojalá que el día de mañana podamos tener también esos controles en pasos fronterizos y en vías marítimas. Esto es de suma urgencia.

Hoy, los desplazamientos de bandas criminales, de personas que tienen causas pendientes o de prófugos de la justicia se hacen sin los debidos y rigurosos controles que hoy debiéramos tener.

Discusión en Sala

Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto de ley.

Reitero la petición al gobierno para que ponga urgencia en la tramitación del proyecto de ley de los controles biométricos, que mañana se tratará en el Senado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, este proyecto contará con mi voto favorable, pero quiero ahondar en algo que señaló mi colega Leonidas Romero respecto de la situación de los medios y la realidad que hoy se está viviendo en los centros penitenciarios de nuestro país.

Dentro del informe se señala que durante el análisis de la iniciativa la comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Carolina Tohá , ministra del Interior y Seguridad Pública, pero no se señala el alcance de este tema ni los compromisos que se asumieron por parte del gobierno para mejorar las condiciones que hoy tiene Gendarmería de Chile en todo su funcionamiento.

¿Qué compromisos hubo para mejorar las cárceles y aumentar los centros penitenciarios para que efectivamente aquellos que hoy son prófugos de la justicia y que el día de mañana, gracias a esta iniciativa -espero-, sean encontrados, capturados y privados de libertad puedan estar dentro de los centros penitenciarios? Porque, de otra manera, finalmente, los tribunales de justicia van a decretar otro tipo de medidas cautelares que no sean la prisión preventiva y esas personas seguirán circulando libremente.

Por lo tanto, no queda clara esta situación. Espero que este proyecto de ley fuerce al gobierno a actuar adecuadamente.

El día de ayer nos reunimos con una de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, cuyos dirigentes nos señalaron las condiciones poco seguras que tenían dentro de su lugar de trabajo.

Entonces, vemos que el gobierno y todo el Estado exigen a los particulares ciertas condiciones para tener a sus trabajadores funcionando adecuadamente, pero no son capaces de entregar las condiciones mínimas de seguridad a aquellas personas que justamente están a cargo, entre otras cosas, de la seguridad de nuestro país.

Este tipo de medidas va a permitir que incluso los propios familiares de los funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería puedan tener acceso a información respecto de quiénes son los prófugos de la justicia. Eso les dará seguridad, porque vemos que cada día esos familiares son amenazados por las decisiones que los funcionarios pueden tomar o las diligencias que ellos pueden realizar dentro de la labor que están ejerciendo a diario.

Apoyaremos entusiastamente esta iniciativa, porque permitirá que toda persona pueda tener acceso a este registro, puesto que hoy la información relacionada con los prófugos de la justicia está restringida a las policías y a determinados órganos.

El gobierno participó en la discusión de esta iniciativa. Por consiguiente, espero que también vaya tomando medidas claras para detener a todos los prófugos de la justicia y dar garantía a aquellos que resguardan la seguridad de nuestro país, manteniendo en los centros penitenciarios a aquellos prófugos de la justicia que son capturados.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, qué duda cabe de que vamos a apoyar con convicción este proyecto de ley, que viene a resolver un problema que tenemos y que además se suma como otra pieza fundamental en la reacción legislativa al arribo del crimen organizado.

Lamentablemente, podríamos decir que este proyecto llega tarde, pues la vida de un sargento de Carabineros no se habría perdido de mediar una iniciativa como esta, que además tiene una muy buena evaluación en países de legislación comparada, donde funciona sin ningún problema.

Según datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, en Chile hay cerca de 31.000 personas prófugas de la justicia. Eso no necesariamente indica que son personas que están condenadas, sino que son personas que han sido citadas a comparecer a la presencia judicial por distintas razones y no han comparecido. Sin duda, algunas de ellas tienen que presentarse para dar inicio al cumplimiento de su condena a una pena privativa de libertad.

Por lo tanto, nos parece que es una buena medida el hecho de que el registro sea público, porque permite que en las distintas comunidades la ciudadanía también se haga parte de tener entornos mucho más seguros.

Creo que la iniciativa tiene un adecuado marco de respeto a derechos y garantías fundamentales. Nosotros esperamos que en el futuro pueda haber innovaciones tecnológicas que permitan una más rápida comunicación o una integración de la ciudadanía en esta colaboración que va a hacer con el sistema judicial.

Qué duda cabe de que poner tras las rejas a buena parte de estos prófugos de la justicia va a generar un impacto tremendo y un estrés nuevamente en el sistema penitenciario chileno. Como señalaron los diputados Jorge Rathgeb y Leonidas Romero, no podemos hacer como que aquí nada pasa y que esta futura ley entre a regir sin que pongamos los ojos en lo que va a pasar en Gendarmería.

Si uno hace la estimación de que, de esas aproximadamente 31.500 personas que deben comparecer ante la justicia, 10.000 deben estar tras las rejas, constata que eso excede por lejos las capacidades penitenciarias de nuestro país.

Por lo tanto, quiero aprovechar esta coyuntura para señalar al gobierno -por su intermedio, Presidente- que el día de ayer un gendarme corrió más de 113 kilómetros, de Santiago hasta este Congreso Nacional, para visibilizar las condiciones laborales que tienen las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería en nuestro país. Chile tiene una deuda tremenda con la institución penitenciaria, que es la primera línea de reacción frente al crimen organizado.

Por ello, esperamos que el gobierno pueda tener gestos concretos en la tramitación de la ley de presupuestos. Es cierto que se han hecho esfuerzos importantes, pero hay un tema abierto respecto de la carrera funcionaria que reclaman los funcionarios de Arica a Punta Arenas. Esa es una deuda sin pagar por parte del Estado de Chile. Tramitaciones de años han impedido tener una carrera funcionaria como la que se ha planteado y que sea acorde a la importancia de la labor que tiene Gendarmería.

Pero hay otros temas que también son esenciales para la dignidad laboral.

A Gendarmería no se le entrega ropa adecuada; a cada funcionario se le entregan una o dos poleras por año, una chaqueta térmica cada cuatro o cinco años, y uno los ve prestando un servicio que ha permitido que Chile no sea como otros países de América Latina, donde el crimen organizado se ha adueñado de las cárceles.

Otros países de América Latina, como Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y México, no fueron capaces de controlar las cárceles. Por eso el crimen organizado se instaló allí, donde están hoy sus centros de operaciones.

Nosotros, gracias a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, no tenemos todavía ese problema, pero caminamos a pasos acelerados hacia ese fatal destino.

Por lo tanto, llamo al gobierno a poner énfasis en aspectos esenciales. Primero, partir en este proyecto de ley de presupuestos, no en el próximo, y no conformarse con establecer una mesa de trabajo, sino dar señales concretas de mejoras en materias esenciales, como la ropa, según ya mencioné.

No puede ser que los gendarmes tengan que andar en las ferias de las pulgas, en los coleros, buscando ropa para ir a prestar servicio en custodia del crimen organizado; no es posible que no tengan las herramientas ni los medios

Discusión en Sala

tecnológicos de protección personal adecuados para enfrentarse a miembros del crimen organizado que están reclusos en las cárceles.

Se requiere un compromiso claro con Gendarmería, porque esos funcionarios, hombres y mujeres, están comprometidos desde Arica a Punta Arenas en controlar los penales y en dar un trato justo a la gente que está privada de libertad, porque, por muy privadas de libertad que estén esas personas, siguen siendo seres humanos con derechos que se deben respetar.

Por lo tanto, esperamos que en el proyecto de ley de presupuestos, que se tramitará en los próximos días, se resuelvan estas medidas, que son inmediatas, y se haga un compromiso claro para establecer una carta de navegación destinada a discutir muy en serio la carrera funcionaria, y ojalá acoger lo que ha sido una demanda de años de los gendarmes: terminar con el grado 26 y partir la carrera funcionaria en el grado 22, de modo que tengan una remuneración acorde con la importancia del servicio que prestan.

Vamos a apoyar con mucha fuerza y determinación este proyecto, pero queremos alertar al gobierno sobre el impacto que, en la medida en que esta ley en proyecto funcione bien, va a tener en las cárceles. No puede ser que nuevamente Gendarmería tenga un trato no adecuado.

Valoramos muchísimo la fuerte inversión que se ha hecho en Carabineros, en la PDI y en el Ministerio Público, pero esperamos que este sea el gobierno que haga una fuerte inversión en Gendarmería de Chile.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señorita Presidenta, entiendo todo lo que se ha debatido en la Sala respecto de este proyecto. El Registro Nacional de Prófugos de la Justicia ya existe, pero a través de esta iniciativa se le da un carácter público.

Agradezco la presentación de un proyecto de este tipo a su autor. Creo que el diputado Guzmán ha dado en el clavo en aspectos que nos están faltando en nuestro sistema de persecución penal, como integrar la tecnología en los registros que existen a nivel nacional, pero que no son utilizados en forma adecuada, es decir, con una máxima eficiencia.

Por eso, creo que este es un buen proyecto. Lo vamos a apoyar, pero se debe incorporar otro tipo de tecnologías a este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que les haga más fácil a las personas identificar a posibles prófugos que estén cerca de su entorno, para lo cual sería importante integrar sistemas de filtros, de inteligencia artificial y de interconexión, entre otros sistemas de registros de persecución penal.

Hoy en día, una de las mayores frustraciones para muchos fiscales y jueces es que exista una gran cantidad de información, pero que no esté integrada.

Creo que el hecho de que este registro de prófugos, así como el de deudores de pensiones de alimentos y otros, sean visibles y fácilmente gestionables para la ciudadanía, a nivel público y desde los órganos persecutores, va a dar mayor eficiencia a las policías y a la persecución penal.

Por eso, es importante que, en la medida en que avance la tramitación de este proyecto de ley, así como su respectivo reglamento, se considere la modernización de su aplicación. La idea es que no nos quedemos solo con un registro público, sino que además este sea amigable, fácil de gestionar, interoperable, y que considere la aplicación de inteligencia artificial en su gestión.

Votaré a favor este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Discusión en Sala

No hay más inscritos para la discusión de este proyecto.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica.

Cabe hacer presente que este proyecto trata materias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 137 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cordero Velásquez , María Luisa Martínez Ramírez , Cristóbal Rey Martínez , Hugo Aedo Jeldres , Eric Cornejo Lagos , Eduardo Matheson Villán , Christian Rojas Valderrama , Camila Ahumada Palma , Yovana Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Medina Vásquez , Karen Romero Leiva , Agustín Alessandri Vergara , Jorge De la Carrera Correa , Gonzalo Mellado Pino , Cosme Romero Sáez , Leonidas Alinco Bustos , René De Rementería Venegas , Tomás Mellado Suazo , Miguel Romero Talguía , Natalia Araya Guerrero , Jaime Del Real Mihovilovic , Catalina Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Araya Lerdo de Tejada , Cristián Delgado Riquelme , Viviana Meza Pereira , José Carlos Sáez Quiroz , Jaime Arce Castro , Mónica Donoso Castro , Felipe Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , Jorge Astudillo Peiretti , Danisa Durán Espinoza , Jorge Molina Milman , Helia Sagardía Cabezas , Clara Barchiesi Chávez , Chiara Durán Salinas , Eduardo Morales Alvarado , Javiera Sánchez Ossa , Luis Barrera Moreno , Boris Flores Oporto , Camila Morales Maldonado , Carla Santana Castillo , Juan Barría Angulo , Héctor Fries Monleón , Lorena Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Becker Alvear , Miguel Ángel Gazmuri Vieira , Ana María Moreno Bascur , Benjamín Schalper Sepúlveda , Diego Bello Campos , María Francisca Giordano Salazar , Andrés Muñoz González , Francesca Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva , Juan Carlos González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Schubert Rubio , Stephan Benavente Vergara , Gustavo Guzmán Zepeda , Jorge Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Hertz Cádiz , Carmen Naveillan Arriagada , Gloria Serrano Salazar , Daniela Bernaldes Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Ilabaca Cerda , Marcos Ñanco Vásquez , Ericka Soto Mardones , Raúl Bobadilla Muñoz , Sergio Irrarrazaval Rossel , Juan Olivera De La Fuente , Erika Sulantay Olivares , Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irrarrazabal , Ximena Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Palma Pérez , Hernán Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Pérez Cartes , Marlene Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Labbé Martínez , Cristian Pérez Olea , Joanna Ulloa Aguilera , Héctor Cariola Oliva , Karol Labra Besserer , Paula Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Carter Fernández , Álvaro Lavín León , Joaquín Pino Fuentes , Víctor Alejandro Undurraga Vicuña , Alberto Castillo Rojas , Nathalie Leal Bizama , Henry Pizarro Sierra , Lorena Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro Bascuñán , José Miguel Lee Flores , Enrique Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Celis Montt , Andrés Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cicardini Milla , Daniella Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Diez , Guillermo Videla Castillo , Sebastián Cid Versalovic , Sofía Longton Herrera , Andrés Ramírez Pascal , Matías Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cifuentes Lillo , Ricardo Malla Valenzuela , Luis Raphael Mora , Marcia Winter Etcheberry , Gonzalo Coloma Álamos , Juan Antonio Manouchehri Lobos , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Yeomans Araya , Gael Concha Smith , Sara

Discusión en Sala

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación.

Despachado el proyecto al Senado.

1.5. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 05 de noviembre, 2024. Oficio en Sesión 72. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 5 de noviembre de 2024

Oficio N° 19.986

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de ley, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, correspondiente al boletín N° 15.866-07:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Agréganse en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización y la institución de Orden y Seguridad Pública encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita su detención por un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, e incluir los datos de contacto de la Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida en el inciso cuarto deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

KAROL CARIOLA OLIVA

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 24 de enero, 2025. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 99. Legislatura 372.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica.

BOLETÍN N° 15.866-07

Objetivo(s) / Constancias / Normas de Quórum Especial “sí tiene”/ Consulta Excma. Corte Suprema “no hubo” / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos centrales del debate / Discusión en General / Discusión en particular / Modificaciones / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción, con urgencia calificada de “suma”.

La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables Diputados señores Jorge Alessandri, Jorge Guzmán, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, Christian Matheson, Guillermo Ramírez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper y Francisco Undurraga.

Se hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL

El inciso cuarto incorporado por el artículo único del proyecto de ley tiene el carácter de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

La disposición ya señalada de la iniciativa otorga una nueva atribución al Ministerio Público lo que, de conformidad al artículo 84 de la Constitución Política de la República, impone aprobarla por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

- - -

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: el Honorable Senador señor Rafael Prohens y el Honorable Diputado señor Jorge Guzmán.

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Jefe Jurídico Legislativo, señor Rafael Collado, y los asesores legislativos señores José Tomás Humud y Emiliano Salvo,

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: el Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz; el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Francisco Muñoz; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; el abogado de dicha División, señor Francisco Molina, y el asesor legislativo del Ministro, señor Rafael Ferrada.

De la Fiscalía Nacional del Ministerio Público: el profesional de la División de Estudios, señor Rodrigo Honores.

De Carabineros de Chile: el Director de Justicia y Auditor General, General (J), señor Jaime Elgueta, y el Director de Control de Drogas e Investigación Criminal (S), Coronel, señor Roberto Saravia.

De la Policía de Investigaciones de Chile: el Jefe de Jurídica, Prefecto señor Arturo Pacheco; el abogado, señor Omar Castro, y el Comisario, señor Álvaro Vergara.

- Otros:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el asesor, señor Daniel Olivares.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: los asesores señora Jana Abujatum y señor Guillermo Fernández.

Del Comité de Senadores RN: el asesor, señor Ronald Von Der Weth.

Del Comité de Diputados Evópoli: el coordinador legislativo, señor Francisco Costa.

Los asesores parlamentarios: del Senador Durana, señora Pamela Cousins y señor César Quiroga, y del Senador Flores, señora Carolina Allende, y señor Mauricio Vásquez, y de la Senadora Vodanovic, señor José Miguel Poblete.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración la Moción de los Honorables Diputados ya individualizados y el Oficio N° 19.986, de 2024, de la Honorable Cámara de Diputados.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

Se analizó y consideró la necesidad de declarar el carácter público del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para determinados casos que faciliten la pesquisa y búsqueda de delincuentes por el Ministerio Público y las fuerzas de Orden y Seguridad; junto con ponderar medios que impidan un uso abusivo de la atribución. Se consideró también el acceso a la información del registro a la Dirección General de Aeronáutica.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

A.- Presentación del proyecto de ley por parte del autor de la moción.

Al comenzar la discusión de esta iniciativa legal, la Comisión recibió al Honorable Diputado señor Guzmán –autor de la iniciativa- y relató que este proyecto de ley surgió tras un hecho trágico, el asesinato de la Sargento señora Rita Olivares en la región de Valparaíso, cuyo autor fue una persona prófuga de la justicia. Explicó que dicho

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

individuo debía estar cumpliendo una pena privativa de libertad, pero se había fugado de la cárcel y continuaba cometiendo delitos. A raíz de este caso, se revisaron antecedentes sobre el Registro Nacional de Prófugos, constatando que en el país existen 38.000 prófugos, de los cuales cerca de 3.000 son personas condenadas por delitos graves que deberían estar cumpliendo penas.

El diputado señaló que actualmente no existe una institucionalidad dedicada específicamente a buscar prófugos, quienes en muchos casos enfrentan a la justicia solo por situaciones fortuitas, como controles de identidad, o porque continúan delinquir. Comentó que, inicialmente, la propuesta buscaba hacer público todo el registro de prófugos, incluyendo fotografías de las 38.000 personas. Sin embargo, tras dialogar con el Ejecutivo y escuchar observaciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se llegó al acuerdo de restringir el acceso a ciertos casos para asegurar que la medida produjera los efectos esperados, teniendo como fundamento que la publicación de un registro tan extenso habría obstaculizado su utilidad, complicando la identificación y el aporte de información relevante por parte de la ciudadanía.

Destacó que el proyecto evolucionó con una indicación del Ejecutivo, acogida casi unánimemente en la Comisión y en la Sala de la Cámara de Diputados, que permite a las policías identificar casos prioritarios desde el Registro de Prófugos y publicarlos como los más buscados de Chile. Esta información podrá difundirse tanto en portales institucionales como en otros lugares estratégicos, como aeropuertos y terminales, facilitando la identificación de prófugos por parte de la ciudadanía y promoviendo su pronta captura.

Asimismo, mencionó que el proyecto aborda un vacío legal relacionado con la publicación de personas sujetas a investigaciones penales por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público y las policías. Señaló que, durante la discusión de la iniciativa en su primer trámite constitucional, se planteó la posibilidad de excluir del registro a imputados no condenados, sin embargo, se consideró la inclusión de sujetos relevantes en investigaciones penales que incumplan obligaciones legales y adquieran la calidad de prófugos.

Por último, expresó su disposición a colaborar en la mejora de la operatividad de la ley tras su tramitación en el Senado —en referencia a la idea de contemplar otras instituciones en el acceso al Registro—, con el objeto de tener instrumentos más eficaces en la persecución del delito.

En sesión posterior concurrió el Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, al inicio de su presentación, explicó que la idea matriz del proyecto, según los propios autores, es perfeccionar el Registro para facilitar la identificación de las personas incluidas en él, declarando su carácter público en determinados casos como medida de protección de la sociedad, disuasión del delito y apoyo en la captura de prófugos de la justicia. Agregó que, durante su tramitación, el proyecto ha sido mejorado para alcanzar de manera más eficiente el objetivo declarado.

Detalló que, durante el primer trámite constitucional, específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se identificaron diversas inquietudes sobre el articulado, lo que motivó la presentación de una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo. Esta indicación propuso mantener el Registro tal como estaba, pero otorgándole a las policías, en coordinación con el Ministerio Público, la facultad de identificar casos prioritarios de búsqueda de personas que constan en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con motivo de los delitos que constituyen los más graves atentados a nuestro ordenamiento jurídico, y confeccionar listas para ser publicadas en los distintos portales institucionales, incluyendo nombre, fotografía y delito asociado de la persona de que se trate. También autorizaba la publicación en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. También se establece que un reglamento del Ministerio encargado de la Seguridad Pública regulará los criterios de priorización y coordinación.

El Subsecretario destacó que la publicación de esta información tiene como único propósito facilitar la denuncia de prófugos, sin habilitar detenciones por parte de particulares, sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Señaló que, en su análisis, el Ministerio de Justicia consideró que el artículo séptimo de la ley N° 20.593 otorga adecuadamente a las policías, en coordinación con el Ministerio Público, la facultad de priorizar y publicar casos de búsqueda de prófugos. Señaló que la indicación sustitutiva permite un diseño eficiente de política pública al delegar estas funciones a las instituciones especializadas en seguridad, eliminando toda referencia al Servicio de Registro Civil e Identificación como órgano encargado de dar publicidad al registro de prófugos, lo que a su vez ahorra los costos que una modificación de este estilo irrogaba en un principio.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Concluyó afirmando que el proyecto en su estado actual cumple con la idea matriz de la moción, facilitando la identificación y captura de prófugos, promoviendo la participación ciudadana mediante la difusión de información y asegurando un marco normativo adecuado para la publicación de estas listas.

o o o

La Comisión, por unanimidad de sus miembros, fue del parecer de incorporar como parte de sus consideraciones las siguientes opiniones recibidas el día 7 de enero de diversas autoridades, las que fueron recibidas por el Honorable Senador señor Ossandón y el Honorable Senador señor Prohens:

El Director de Justicia y Auditor General de Carabineros de Chile, General (J) señor Jaime Elgueta, inició su presentación señalando que uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de fotografías de las personas inscritas en el Registro Nacional de Prófugos, lo que representa un avance para que la norma cumpla su finalidad. Luego, se refirió a la publicidad de los nombres en el Registro y recordó que, en un inicio, se consideró pertinente un grado de publicidad, pero no en los términos planteados originalmente en la Moción, que permitían un acceso prácticamente absoluto al registro por parte de cualquier persona. Explicó que las razones esgrimidas para la moderación de este elemento estaban relacionadas con la naturaleza del registro, que incluye tanto a personas investigadas por el Ministerio Público como a condenados no ubicados para cumplir su sentencia. En el primer caso, señaló que la publicidad en los términos propuestos podría afectar potencialmente las investigaciones, y en el segundo, podría implicar una afectación a los derechos de terceras personas vinculadas con los individuos incluidos en el registro, así como a la seguridad de esas terceras personas. Por ello, estimó pertinente la publicidad, pero no de forma absoluta.

En aquel sentido, indicó que el texto del proyecto había cambiado, aunque mantenía su eje central. Consideró que lo despachado por la Cámara de Diputados incluía una estructura más detallada y una regulación más precisa, protegiendo los derechos individuales y la investigación penal, haciéndola más eficiente.

Finalmente, explicó que la finalidad de la nómina era que la comunidad pudiera conocer a las personas buscadas por investigaciones o sentencias no cumplidas, identificarlas, y hacer llegar esta información a las policías. Aclaró que el proyecto no autorizaba detenciones fuera de las condiciones legales, como las detenciones por flagrancia establecidas en el artículo 129 del Código Procesal Penal. Expresó que la opinión de Carabineros respecto al proyecto era positiva en los términos planteados.

El Director de Control de Drogas e Investigación Criminal (S), Coronel señor Roberto Saravia, aportó antecedentes desde el ámbito de la investigación criminal y citó casos históricos documentados. Mencionó, como ejemplo, el caso Lapostol, donde inicialmente no se tenía la identidad del sujeto de interés. Relató que fue a través de los medios de comunicación y la opinión pública que surgieron antecedentes investigativos útiles, entre ellos, el nombre de Luis Araya Galaz, lo que permitió avanzar con las diligencias. Destacó que este tipo de procedimientos se ha tomado como praxis en casos de alta connotación pública, especialmente en crímenes complejos como el triple homicidio de carabineros en Cañete.

Señaló que, una vez obtenidos antecedentes sólidos sobre la identificación de los responsables, en coordinación con el Ministerio Público, se considera la posibilidad de dar a conocer la identidad, fotografía y otra información relevante, incluyendo detalles sobre posibles cambios de apariencia. Subrayó que la información residual también es importante y puede provenir de fuentes como bandas rivales, que aportan antecedentes por motivos estratégicos, o desde recintos penitenciarios, donde la población penal tiene conocimiento sobre organizaciones criminales externas.

Enfatizó que cualquier decisión de publicar imágenes o información debe estar en directa coordinación con el Ministerio Público, considerando que ciertas causas son reservadas o secretas, lo que hace imprudente divulgar detalles que puedan comprometer el éxito de las investigaciones. Este enfoque asegura que la difusión no afecte las investigaciones en curso.

También destacó la relevancia de la colaboración ciudadana en la entrega de información crucial, especialmente en casos donde los responsables buscan evadir la justicia e incluso cruzar fronteras. En este sentido, resaltó la necesidad de alertar a los controles migratorios, aduaneros y otros puntos de control para identificar y detener a prófugos de la justicia. Este procedimiento, indicó, es fundamental en el contexto de las recientes investigaciones que han afectado a Carabineros y otras instituciones de seguridad.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

A su turno, el Jefe del Área Jurídica de la Policía de Investigaciones, Prefecto señor Arturo Pacheco, informó de la posición institucional respecto a la iniciativa. En relación con las fotografías incluidas en el Registro, mencionó que, si bien el proyecto propone utilizar las imágenes provenientes de las cédulas de identidad, se considera conveniente incorporar otras fuentes para mantener el registro actualizado. Propuso, entre estas fuentes, las fotografías tomadas a los internos al ingresar a los recintos penitenciarios, las de los departamentos de tránsito municipal al renovar licencias, así como las imágenes registradas por Carabineros y la Policía de Investigaciones durante procesos de detención. Argumentó que los cambios morfológicos, como la aparición de calvicie, tatuajes o el uso de anteojos, hacen necesaria esta actualización constante.

En cuanto al carácter público del registro, expresó que deberían incorporarse únicamente personas condenadas, excluyendo a los imputados, para resguardar la presunción de inocencia contemplada tanto en la ley procesal penal chilena como en los tratados internacionales suscritos por el país. Lo anterior, pues un procedimiento penal podría resultar en la absolución del imputado o en una decisión distinta por parte de la Fiscalía.

Por otra parte, indicó que la identificación de casos prioritarios debería basarse en criterios objetivos. Propuso que el Ministerio Público establezca dichos criterios, como los utilizados para determinar los delitos de mayor connotación social. Sobre la publicación en medios de comunicación y otros lugares, señaló que, en opinión de la Policía, podría vulnerar la base del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, en particular la presunción de inocencia.

Luego, el profesional de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor Rodrigo Honores, expresó el apoyo del Ministerio Público al proyecto de ley, destacando su relevancia tanto en lo particular, como en general respecto al Registro Nacional de Prófugos. Señaló que dicho registro constituye una herramienta eficaz para facilitar la búsqueda y captura de imputados que se han sustraído de la persecución penal, así como de condenados que no han sido ubicados para cumplir sus penas. Resaltó que, en la práctica, el Ministerio Público ha incentivado su uso, por ejemplo, integrándolo al Banco Unificado de Datos, una iniciativa que ha demostrado ser efectiva al contar con la participación de instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones.

En relación con el proyecto de ley, indicó que este añade el elemento de publicidad al registro, lo cual consideró positivo. Aunque el texto actual ha restringido el alcance en comparación con la versión original, manifestó que el Ministerio Público sigue estando de acuerdo con la idea de que la publicidad aumenta el costo de comisión de delitos, ya que quienes son de conocimiento público tienen mayores probabilidades de ser identificados. Destacó que, al ser las resoluciones judiciales públicas —por regla general—, no existen impedimentos legales para que la inclusión de una persona en el registro también lo sea.

El profesional valoró dos aspectos específicos del proyecto: primero, que se haga referencia al tipo de delito al priorizar la búsqueda de prófugos, considerando la gravedad y el impacto social de ciertos crímenes; y segundo, que la publicación del registro tenga como objetivo incentivar denuncias, y no acciones de captura descontroladas, respetando siempre lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, expresó preocupación por dos puntos. En primer lugar, la redacción actual del proyecto respecto a la coordinación entre Carabineros, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para la priorización de la búsqueda de prófugos. Señaló que esta dinámica debería reconocer que la fijación de prioridades investigativas corresponde constitucionalmente al Ministerio Público, que establece dichas prioridades mediante políticas de persecución penal. Explicó que la redacción actual parece otorgar un rol secundario al Ministerio Público en este proceso, lo que no corresponde según el diseño constitucional.

En segundo lugar, cuestionó el proceso de elaboración del reglamento que fijará los criterios de priorización. Indicó que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, que dictará el reglamento, tiene experiencia en materias preventivas, pero no en investigación criminal, área donde el Ministerio Público posee el conocimiento y la experiencia necesaria. Por ello, consideró imprescindible que el Ministerio Público sea consultado previamente en la elaboración de dicho reglamento, como ocurre en otras normativas.

Concluyó reiterando la utilidad del registro de prófugos, señalando que la publicidad del mismo podría aumentar su efectividad. No obstante, enfatizó la importancia de definir claramente la dinámica de coordinación y la participación del Ministerio Público en la fijación de criterios investigativos y en la elaboración del reglamento correspondiente.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, señaló que el Ejecutivo valora positivamente el proyecto, destacando que fue resultado de un trabajo conjunto entre los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los diputados mocionantes y el propio Ejecutivo. Reconoció que el proyecto sufrió modificaciones significativas durante su discusión.

Indicó que la propuesta inicial, que contemplaba la publicidad de todo el registro de prófugos, se transformó hacia la priorización de ciertos casos que serán publicitados por las policías para favorecer la persecución penal. Este cambio se basó en la evidencia de experiencias internacionales, como en Estados Unidos, donde la difusión de listados priorizados ha resultado eficiente para la identificación y captura de los más buscados. Además, mencionó que el registro actual incluye alrededor de 38.000 personas, entre las cuales aproximadamente 3.800 están relacionadas con pensiones de alimentos y no con la comisión de delitos. Por este motivo, se considera que publicar todo el registro sería ineficiente, siendo más adecuado un listado priorizado que será regulado mediante un reglamento elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública.

En respuesta a ciertas interrogantes planteadas, señaló que la Policía Marítima y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante ya tienen acceso al registro de prófugos por ley, pero se evaluará la pertinencia de que participen en el listado prioritario. En el mismo sentido, señaló que se puede estudiar la posibilidad de otorgar acceso a la Dirección General de Aeronáutica Civil al registro. Asimismo, expresó disposición para trabajar en conjunto con el Ministerio Público para abordar las observaciones planteadas y desarrollar indicaciones al respecto.

El Honorable Senador señor Prohens expresó su preocupación por la falta de incorporación de tecnología avanzada en la búsqueda de personas. Señaló la posibilidad de implementar dispositivos en lugares públicos, como entradas de estaciones de metro o centros comerciales, que permitan identificar a personas buscadas y poner esa información a disposición del Ministerio Público y las policías para facilitar su captura.

Indicó que, aunque estas medidas implicarían gastos adicionales, la gravedad de la situación actual en materia de delitos justifica su consideración. Sugirió que, de no ser factible incluir estas tecnologías en el proyecto actual, se evalúe su incorporación en iniciativas futuras.

o o o

- Sometido a votación en general el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores, Ossandón y Saavedra (en reemplazo de la Honorable Senadora señora Vodanovic).

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general y de los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión.

El Honorable Senador señor Durana explicó el sentido de las indicaciones que presentó al proyecto. Señaló que sus propuestas buscan que el Registro Nacional de Prófugos se limite exclusivamente a crímenes, eliminando los simples delitos de su alcance. Además, consideró que las publicaciones del registro deberían referirse únicamente a personas formalizadas, excluyendo a quienes se encuentren en calidad de investigados o imputados por un delito.

Además, estimó que la incorporación de una persona en la publicación debiese ser aprobada mediante una resolución judicial, de manera que este proceso no se reduzca a un mero acto administrativo que no permita recurrir o reclamar en caso de error. También sugirió que la publicación de esta información sea restringida a portales institucionales y públicos de Carabineros, la Policía de Investigaciones y pasos fronterizos, considerando un exceso que sea en cualquier medio de comunicación social, pues podría derivar en prácticas de extorsión o persecución pública.

Se hizo presente que la Indicación N° 1 es inadmisibles en cuanto impone obligaciones y confiere atribuciones a órganos y servicios públicos, materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, propuso votar en primer lugar la indicación del

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Presidente de la República, signada como 2A, de modo que sirva de base para el resto de la discusión.

El Honorable Diputado señor Guzmán se refirió a la presentación de la indicación del Ejecutivo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, mencionando que dicha indicación incluía inicialmente un catálogo de delitos que podrían ser publicados. Sin embargo, explicó que, como resultado de un acuerdo transversal de la Comisión, y con el fin de evitar trámites adicionales con el Ejecutivo, se decidió eliminar la referencia a dichos delitos, aunque se mantuvo la esencia de la indicación original del Ejecutivo. Este acuerdo permitió que la propuesta fuera aprobada.

Añadió que, posteriormente, la Sala también aprobó la indicación de forma transversal, manteniendo la exclusión de los artículos mencionados. Señaló que la nueva indicación presentada por el Ejecutivo no solo retoma lo trabajado previamente en la Cámara de Diputados, sino que además incorpora aportes realizados por parlamentarios a través de sus propias indicaciones. El diputado concluyó señalando que, a su juicio, trabajar sobre la base de la indicación del Ejecutivo sería lo más adecuado para avanzar de manera efectiva hacia la discusión en las respectivas Salas.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Rafael Ferrada, comentó que la Indicación N° 2A fue revisada tanto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consideró que dicha indicación recoge en gran medida los planteamientos realizados por los senadores en el trámite en comisión.

El Honorable Senador señor Durana, expresó su interés en conocer la postura del Ejecutivo sobre el fondo de la indicación N° 1, dejando en segundo plano la discusión sobre los términos específicos.

En definitiva, consultó por la postura del Ejecutivo en cuanto a que la publicación de parte del registro no incluya simples delitos y debe limitarse a personas formalizadas. Además, preguntó cuál sería la característica final que se otorgará al proyecto, destacando la importancia de centrarse en criminales peligrosos, pero al mismo tiempo evitando la afectación de personas de manera injusta.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, explicó que la Indicación N° 2A recoge propuestas de los senadores Ossandón y Vodanovic, específicamente en lo referente a incluir al Ministerio Público en igualdad de condiciones con las policías. Señaló que aprobar la indicación del Ejecutivo implicaría también aprobar dichas propuestas de los senadores en ese punto.

En cuanto a la Indicación N° 1, presentada por el Honorable Senador señor Durana, realizó un repaso histórico del proyecto de ley. Comentó que la propuesta inicial del Ejecutivo hacía referencia únicamente a crímenes, pero que, tras conversaciones con el Diputado Guzmán y otros integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se incluyó un listado de delitos, y finalmente se dejó el texto como “crímenes o simples delitos”. Explicó que esta decisión respondió a la necesidad de facilitar la labor policial, cuestión que es el centro de la iniciativa legal.

El Honorable Senador señor Ossandón consultó si, según la indicación, una persona que desacata una orden del tribunal y se encuentra en calidad de prófugo, quedaría incluida en el registro.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, respondió que actualmente este tipo de personas están incluidas en el registro, lo que abarca a quienes desacatan medidas cautelares, imputados que desobedecen órdenes judiciales, personas en proceso penal, así como aquellos que se fugan de la cárcel. Explicó que el registro cuenta actualmente con 38.000 personas, pero que no es posible publicar la totalidad de esa lista. Por ello, el objetivo del proyecto es establecer un listado priorizado que sea relevante para las policías, de modo que puedan difundirlo a la comunidad y esta colabore en la búsqueda.

El Honorable Diputado señor Guzmán aclaró un punto respecto al proyecto. Explicó que, en sus inicios, la propuesta buscaba publicar la totalidad de los 38.000 prófugos de la justicia. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que esta medida carecería de utilidad práctica para los fines esperados. Ante esto, se determinó que la facultad de decidir qué casos publicar recayera en el Ministerio Público en conjunto con las policías.

Indicó que el propósito de esta decisión es permitir que estas entidades definan, con base en investigaciones penales relacionadas con crímenes o simples delitos, cuáles personas son relevantes de publicar para el éxito de dichas investigaciones. Aclaró que podría haber casos de prófugos en el registro que, por decisión de las policías, no sean publicables debido a que su difusión podría afectar el desarrollo de la investigación.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El diputado destacó que el criterio adoptado se centra en la persecución penal, utilizando el registro de prófugos como insumo para publicitar casos de especial interés. Concluyó señalando que esta medida no tiene como propósito vulnerar garantías constitucionales, sino que responde a un enfoque de utilidad y efectividad investigativa.

El Honorable Senador señor Durana preguntó si la publicación a que se refiere el inciso cuarto se limitaría únicamente a personas formalizadas.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, explicó que la indicación del Senador señor Durana incluye, además de la propuesta de limitar el registro a crímenes, dos ideas adicionales: restringir la publicación a personas formalizadas y que esta sea autorizada mediante resolución judicial.

Respecto a la propuesta de la previa resolución judicial, manifestó que la opinión del Ejecutivo es que sería más adecuado permitir la posibilidad de reclamar ante un eventual error, en lugar de requerir una autorización judicial previa, dado que este mecanismo de autorización podría generar complicaciones operativas.

El Honorable Senador señor Durana señaló que, en relación con la Indicación N° 2A, estaría dispuesto a aceptar la inclusión de simples delitos y a desistir del requisito de una resolución judicial previa. Sin embargo, indicó que considera fundamental que las personas incluidas estén al menos formalizadas o citadas a una formalización judicial y que no se hayan presentado.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José Tomás Humud, respondió al Honorable Senador señor Durana, aclarando que, según la Indicación N° 1, la publicación se limitaría exclusivamente a las personas investigadas con formalización. Esto, explicó, excluye dos casos que la indicación del Ejecutivo sí contempla: los condenados prófugos, ya que en estos casos no hay formalización porque ya existe una condena, y las personas citadas a una formalización judicial que no han comparecido y respecto a quienes se ha despachado una orden de detención. Aunque estas personas no están formalizadas, están siendo investigadas y podrían existir casos de relevancia que justifiquen su inclusión en esta regulación.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Rafael Ferrada, consideró que, como el Registro en sí considera imputados no formalizados —de acuerdo al artículo 1° de la ley N° 20.593— restringirlo en ese aspecto para efectos de la confección de la nómina priorizada iría contra el objetivo del proyecto. Añadió que es necesario que la nómina pueda comprender estos casos, pues incluye la hipótesis del rebelde —por ejemplo, la del imputado que no concurre a su audiencia de formalización, por lo que se libra orden de detención a su respecto.

- La Indicación N° 1, fue retirada por su autor.

Entonces, el Honorable Senador señor Durana reconoció que la Indicación N° 2A no puede revertir algo que ya está en el artículo 1° de la ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

- Puesta en votación la Indicación N° 2A, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón.

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, puso en votación las Indicaciones Nos 3 y 4, pues su idea y objetivo estarían recogidos en la Indicación N° 2A, aprobada según se ha consignado precedentemente.

- Puestas en votación las Indicaciones Nos 3 y 4, resultaron aprobadas, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón.

Sin perjuicio de lo anterior, se hizo presente que el texto despachado por la Comisión será el contenido en la Indicación N° 2A.

La Indicación N° 2 del Honorable Senador señor Ossandón, para consultar la siguiente modificación, nueva, en el artículo 7° de la ley N° 20.593:

“...) Agrégase al artículo 7° el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) Dirección General de Aeronáutica Civil.”.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Se hizo presente que la Indicación N° 2 es inadmisibile en cuanto confiere atribuciones a servicios públicos, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, declaró inadmisibile la Indicación N° 2.

El Honorable Senador señor Ossandón solicitó votar la admisibilidad de la indicación.

- Puesta en votación la cuestión de inadmisibilidad de la Indicación N° 2, fue considerada admisible. Votaron a favor de la admisibilidad los Honorables Senadores señores Durana y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Flores.

- Puesta en votación la Indicación N° 2, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón.

Se autorizó a la Secretaría a realizar los ajustes de referencia necesarios.

Las Indicaciones Nos 5 y 6.- De los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Ossandón, rezan del siguiente modo:

Para suprimir la frase siguiente: “Un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización y la institución de Orden y Seguridad Pública encargada de su coordinación.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, expresó su desconcierto respecto a la propuesta de suprimir el mandato de elaborar un reglamento que regule el modo en que debe confeccionarse la nómina de casos prioritarios. Subrayó que, sin una regulación específica, el proceso podría quedar sujeto a criterios individuales.

El Honorable Diputado señor Guzmán consideró que, con la aprobación de la Indicación N° 2A, se entiende aprobada la idea relativa al reglamento.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, afirmó que las indicaciones deben ser votadas, pues la Indicación N° 2A fue aprobada en el entendido de que es un texto que puede ser perfeccionado con el contenido de otras indicaciones.

El Honorable Senador señor Ossandón explicó que el objetivo de las Indicaciones Nos 5 y 6, en conjunto con la Indicación N° 11, es abordar la demora de más de cuatro años en la dictación del decreto a que hace referencia el artículo 10 de la ley N° 20.593, y prevenir que la misma situación ocurra en el caso del reglamento.

- Puestas en votación las Indicaciones Nos 5 y 6, resultaron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana y Flores. Votó a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, declaró inadmisibile la Indicación N° 11, por cuanto impone al Ejecutivo un plazo para el ejercicio de sus potestades exclusivas.

El Honorable Senador señor Ossandón solicitó votar la admisibilidad de la indicación.

- Puesta en votación la cuestión de inadmisibilidad de la Indicación N° 11, fue considerada admisible. Votaron a favor de la admisibilidad los Honorables Senadores señores Durana y Ossandón. Votó en contra el Honorable Senador señor Flores.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, explicó que la Indicación N° 11 alude a dos cuestiones fundamentalmente distintas: decreto y reglamento. Recordó que mientras que el mandato de dictar un reglamento está tratado en la iniciativa en informe, el decreto al que el Senador señor Ossandón alude es parte del texto vigente de la ley N° 20.593. Sobre el particular, añadió que las razones por las que no se ha dictado el decreto que contempla el vigente artículo 10 son de diversa índole, y no se encuentran relacionadas con las ideas matrices de este proyecto de ley.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Sobre lo estrictamente referido al reglamento, señaló que seis meses desde la publicación de la ley sería un plazo razonable.

El Honorable Senador señor Ossandón aceptó lo dicho por el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin perjuicio de lo anterior, insistió en que el decreto al que se refiere el artículo 10 de la ley vigente debe ser dictado a la brevedad.

- Puesta en votación la Indicación N° 11, resultó aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón.

Las Indicaciones Nos 7 y 8.- de los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Ossandón, proponen agregar un inciso séptimo, nuevo, a los propuestos por el artículo único, del siguiente tenor:

“El Ministerio Público podrá ordenar a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, estimó que lo propuesto por las Indicaciones Nos 7 y 8 es atendible, pues actualmente los datos están contenidos en sistemas informáticos

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, destacó que el Ministerio Público únicamente puede actuar dentro del marco de sus competencias, las cuales están limitadas a las investigaciones. Explicó que lo planteado parece estar más relacionado con un trabajo preventivo, es decir, con acciones que se realizarían antes de que se inicie una investigación o en casos en que esta ya haya concluido porque la persona está prófuga.

Señaló que el artículo 90 bis del Código Aeronáutico ya faculta al Ministerio Público para solicitar la nómina de pasajeros en el contexto de una investigación abierta. Por tanto, advirtió que otorgar al Ministerio Público atribuciones preventivas estaría fuera de su ámbito legal, ya que su rol se centra exclusivamente en la persecución de delitos mediante investigaciones en curso.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, consultó si en el marco de una investigación el Ministerio Público podría solicitar que se contrasten las nóminas de pasajeros con otras bases de datos.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, respondió que actualmente el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la nómina y realizar él mismo el contraste. Explicó que el procedimiento consiste en que el Ministerio Público solicita la información y es quien lleva a cabo la comparación de datos.

La asesora legislativa del Honorable Senador señor Flores, señora Carolina Allende, explicó que la diferencia es que impone a los servicios de transporte aéreo el contraste de la información.

El Honorable Diputado señor Guzmán aclaró que la intención de la indicación es permitir que el Ministerio Público, en el marco de una investigación penal, pueda solicitar que, antes del embarque, se contraste la lista de prófugos con los nombres de los pasajeros para identificar posibles coincidencias. En definitiva, sugirió que se agregue la frase “en el marco de una investigación penal” en el texto para garantizar mayor claridad.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, respaldó esta propuesta, señalando que el artículo 90 bis del Código Aeronáutico actualmente permite a las aerolíneas entregar la nómina de pasajeros al Ministerio Público, pero no contempla que las propias aerolíneas realicen el contraste. Planteó que, si se aprueba la nueva disposición, el Ministerio Público continuaría actuando dentro del marco de las investigaciones penales.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, expresó reservas sobre la idea de trasladar a las aerolíneas la responsabilidad de realizar estos contrastes. Argumentó que esto implicaría otorgar a empresas privadas acceso al listado de prófugos, lo cual podría generar problemas relacionados con la privacidad de las personas. Reiteró que, en la regulación actual, el Ministerio Público solicita la nómina y realiza el contraste sin que terceros accedan a esa información sensible.

Para resolver el punto, el Presidente de la Comisión recordó que lo que se pretende contrastar es la nómina de

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

casos prioritarios, que es pública. En ese sentido, propuso explicitar que la obligación de las aerolíneas es respecto a ese listado público priorizado, y no al registro completo de prófugos.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collado, puntualizó que debe quedar claro para la historia de la ley que las referencias hechas en los textos de estas indicaciones tienen por objeto exclusivamente el listado público priorizado.

- Puestas en votación las Indicaciones Nos 7 y 8, resultaron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón.

La Comisión acordó autorizar a la Secretaría de la Comisión para realizar los ajustes de redacción pertinentes.

Las Indicaciones Nos 9 y 10.- de los Honorables Senadores señora Vodanovic y señor Ossandón, son del siguiente tenor:

Para incorporar un artículo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo segundo.- Reemplazase, en el inciso final del artículo 10 de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, la frase “las que no podrán ser de carácter previsional o de salud” por “las que no podrán ser de salud y, en el caso de las de carácter previsional, su pago se diferirá hasta que el prófugo sea puesto a disposición de la justicia”.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Flores, declaró la inadmisibilidad de las indicaciones, por no tener relación directa con las ideas matrices del proyecto de ley.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados precedentemente, la Comisión tiene el honor de proponer las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado:

ARTÍCULO ÚNICO

1) Reemplázase el encabezado del artículo por el siguiente:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia”:

OOO

Nuevo número

2. Incorporar el siguiente número 1, nuevo:

“1) Reemplázanse los numerales 7) y 8) del inciso primero y los incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“7) La Dirección General de Aeronáutica Civil.

8) El Servicio de Registro Civil e Identificación.

9) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9º y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos.

Las personas o instituciones señaladas en el número 9), tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pudiendo únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder al Registro para el solo efecto del trámite que se realiza.

Las instituciones señaladas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad.”.”.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

(Indicación N° 2. Aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón. 3x0)

OOO

INCISO CUARTO PROPUESTO

3) Sustitúyase por el siguiente:

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, de manera coordinada, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización.”.

(Indicaciones N° 2A, 3 y 4. Aprobadas, con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón. 3x0)

OOO

(Inciso séptimo, nuevo)

4) Añádase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El Ministerio Público podrá ordenar, en el marco de una investigación penal, a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina pública establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias.”.

(Indicaciones N° 7 y 8. Aprobadas con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón. 3x0)

OOO

Artículo transitorio, nuevo

5) Consúltase el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El reglamento a que hace referencia esta ley deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses desde su publicación.”.

(Indicación N° 11. Aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Durana, Flores y Ossandón. 3x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación, en general y particular, del siguiente proyecto de ley:

- - -

PROYECTO DE LEY:

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia:

1) Reemplázanse los numerales 7) y 8) del inciso primero y los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“7) Dirección General de Aeronáutica Civil.

8) El Servicio de Registro Civil e Identificación.

9) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9º y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos.

Las personas o instituciones señaladas en el número 9), tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pudiendo únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder al Registro para el solo efecto del trámite que se realiza.

Las instituciones señaladas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad.”

2) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo:

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, de manera coordinada, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita su detención por un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, e incluir los datos de contacto de la Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida en el inciso cuarto deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

El Ministerio Público podrá ordenar, en el marco de una investigación penal, a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina pública establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias.”.

Artículo transitorio.- El reglamento a que hace referencia esta ley deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses desde su publicación.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días 13 de enero de 2025, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), José Miguel Durana y Manuel José Ossandón; 14 enero 2025 de 2025, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), José Miguel Durana, Manuel José Ossandón, y Gastón Saavedra (reemplaza a Senadora señora Paulina vodanovic); 21 de enero de 2025, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), Juan Luis Castro González (reemplaza a

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senadora señora Paulina Vodanovic), y señores José Miguel Durana y Manuel José Ossandón, y 22 de enero de 2025, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores (Presidente), y señores José Miguel Durana y Manuel José Ossandón.

Sala de la Comisión, a 24 de enero de 2025.

JUAN PABLO LIBUY GARCÍA

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE PERFECCIONA Y CONFIERE CARÁCTER PÚBLICO AL REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, EN LOS CASOS QUE INDICA. BOLETÍN N° 15.866-07

I. OBJETIVO (S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

II. ACUERDOS:

Indicación N° 1: retirada

Indicación N° 2: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

Indicación N° 2A: aprobada (unanimidad 3x0)

Indicación N° 3: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

Indicación N° 4: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

Indicación N° 5: rechazada (unanimidad 3x0)

Indicación N° 6: rechazada (unanimidad 3x0)

Indicación N° 7: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

Indicación N° 8: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

Indicación N° 9: inadmisibles

Indicación N° 10: inadmisibles

Indicación N° 11: aprobada, con modificaciones (unanimidad 3x0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo permanente y de un artículo transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El inciso cuarto incorporado por el artículo único del proyecto de ley tiene el carácter de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental.

La disposición ya señalada de la iniciativa otorga una nueva atribución al Ministerio Público lo que, de conformidad al artículo 84 de la Constitución Política de la República, impone aprobarla por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados. Moción de los Honorables Diputados señores Jorge Alessandri, Jorge Guzmán, Andrés Jouannet, Henry Leal, Andrés Longton, Christian Matheson, Guillermo Ramírez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper y Francisco Undurraga.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite constitucional.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 12 de noviembre de 2024.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer trámite reglamentario.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Constitución Política de la República.

- Ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Valparaíso, a 24 de enero de 2025.

JUAN PABLO LIBUY GARCÍA

Abogado Secretario de la Comisión

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 18 de marzo, 2025. Diario de Sesión en Sesión 4. Legislatura 373. Discusión General. Se aprueba en general y particular sin modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO Y CARÁCTER PÚBLICO DE REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

El señor GARCÍA (Presidente).-

En el primer lugar del Orden del Día se encuentra el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , en los casos que indica, con informe de la Comisión de Seguridad Pública. Es un proyecto de artículo único (boletín N° 15.866-07) y tiene urgencia calificada de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.866-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).-

El señor Secretario General nos hará la relación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto ya individualizado.

Esta iniciativa tiene por objeto perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentren prófugos de la justicia.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular y propone que en la Sala sea considerada del mismo modo.

La referida comisión deja constancia de que la propuesta legal resultó aprobada en general en dicha instancia por la unanimidad de sus integrantes presentes, honorables senadores señores Durana, Flores, Ossandón y Saavedra. En particular, sancionó la iniciativa con las modificaciones y votaciones, también unánimes, que registra en su informe.

Asimismo, consigna que el inciso cuarto, que el número 2) del artículo único propone agregar en el artículo 7º de la ley N° 20.593, es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 26 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 21 y siguientes del informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario General .

El senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad , está participando del encuentro con los eurodiputados. Por esa razón no está en la sala.

Tiene la palabra el senador Durana para entregar el informe en nombre de la Comisión de Seguridad.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Discusión en Sala

Este proyecto de ley se inició en la Cámara de Diputados.

Se dio cuenta de él en la sala del Senado el 12 de noviembre pasado, oportunidad en la cual se dispuso que pasara a la Comisión de Seguridad Pública.

El objetivo de la iniciativa es perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Se establece un mecanismo reglado sobre publicidad del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , que previene la identificación de casos prioritarios de búsqueda de personas, que permitirá confeccionar una nómina para ser publicada en los portales de ambas instituciones de orden y seguridad pública.

Cabe añadir que entre los órganos que podrán acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia se incorporó a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En su estudio, la Comisión recibió a representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Esta iniciativa consta de un artículo permanente y uno transitorio.

En cuanto a normas de quorum especial, el inciso cuarto incorporado por el artículo único del proyecto de ley tiene carácter de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso segundo de su artículo 66.

La disposición ya señalada de la iniciativa otorga una nueva atribución al Ministerio Público, lo que, conforme al artículo 84 de la Constitución Política de la República, impone aprobarla por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

El proyecto fue discutido por la Comisión tanto en general como en particular, por ser de artículo único, conforme al artículo 127 del Reglamento de la Corporación.

El texto despachado fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. Esta propone a la Sala su aprobación en los mismos términos, señor Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Durana, por su informe en nombre de la Comisión de Seguridad.

Se ha inscrito para intervenir el senador Enrique van Rysselberghe.

Previamente, ¿habría acuerdo para abrir la votación?

El señor MOREIRA.-

Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Así se acuerda.

Se abre la votación.

(Durante la votación).

Se ofrece la palabra al senador Enrique van Rysselberghe.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

En votación.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

El proyecto en discusión nace de una moción parlamentaria que busca solucionar un problema que afecta a uno de los grandes temas en nuestra sociedad actualmente: la seguridad pública.

La iniciativa que hoy nos corresponde votar busca perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia a fin de facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como una medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Debemos recordar que el año 2012 se creó el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , en el cual se anotarían las órdenes de detención y arresto vigentes cuando estas hubieran sido dictaminadas por los tribunales de justicia en diversos casos: cuando el imputado haya sido declarado rebelde; cuando el imputado se hubiera fugado estando sujeto al régimen de prisión preventiva o sujeto a arresto domiciliario; cuando el condenado se fugare mientras se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad; cuando se es deudor alimentario y se haya declarado rebelde en los términos del artículo 14 de la ley N° 14.908, entre otros casos.

El problema se genera porque esta normativa, al momento de su creación, quedó como un registro de muy difícil acceso y que, por lo mismo, no cumplía con el objetivo y el espíritu para el cual fue establecido.

Lo anterior ocurrió porque solo podían acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia las instituciones autorizadas para ello, como los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la PDI, Gendarmería, la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En resumen, la información del registro no era pública, sino solo de conocimiento para algunas instituciones, y no podía ser publicada masivamente. Por ello, uno de los objetivos originales del registro, el facilitar la identificación y captura de prófugos, no se cumplía.

El proyecto que hoy votamos permitirá que en investigaciones o procedimientos penales la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y, con ello, confeccionen una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas policías, la cual incluirá información como el delito cometido e investigado, el nombre completo de la persona, una fotografía que permita su identificación y cualquier otra información útil para ello.

La publicación de esta información tendrá por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular, sin perjuicio de lo dispuesto a propósito de las hipótesis de flagrancia.

Asimismo, se agrega al listado de las instituciones que pueden acceder al registro, por ejemplo, a la DGAC y a otros organismos públicos, como los departamentos de tránsito municipal.

La crisis de seguridad en la que nos encontramos inmersos requiere que las políticas públicas, como el Registro Nacional de Prófugos , avancen en la dirección de reducir el espacio al crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico, para proporcionar más información a las personas, de manera de resguardar mejor su seguridad.

Con todo, consideramos que lo dispuesto en el proyecto es un avance muy positivo y que colaborará enormemente en el combate contra la delincuencia.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, votaré a favor del proyecto.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, senador Enrique van Rysselberghe.

No tenemos senadoras, senadores inscritos...

El señor DURANA.-

Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Durana, tiene la palabra.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Las modificaciones introducidas por el proyecto al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia permitirán que a dicho registro tengan acceso instituciones fundamentales para combatir la evasión de la justicia, como la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

A mi juicio, es un gran avance, porque permitirá que en investigaciones por crímenes y simples delitos la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público trabajen coordinadamente en identificar los casos prioritarios de búsqueda de personas que se encuentren en este registro nacional.

Estas instituciones confeccionarán nóminas, las que serán publicadas en sus respectivos portales. Obviamente, podrán ser publicadas en medios de comunicación a los efectos de facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia.

Asimismo, el Ministerio Público podrá solicitar a las empresas que presten servicios de transporte aéreo que contrasten el listado de pasajeros con el listado público del Registro Nacional de Prófugos antes del embarque a los efectos de facilitar las labores de captura.

Creo que esta normativa es tremendamente oportuna, frente a los hechos violentos que vivimos, a la inseguridad. Y, fundamentalmente, cuando se tengan personas absolutamente identificadas, en especial, autores de crímenes violentos, la institucionalidad podrá actuar y, de esta manera, disminuir los casos de evasión de la acción de la justicia penal, lo que constituirá una herramienta útil en la lucha contra el crimen organizado, Presidente .

Voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Durana.

No tenemos más inscritos.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna...?

La señora RINCÓN.-

¡Espere, espere!

La señora PASCUAL.-

Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Perdón, senadora Pascual, ¿está pidiendo la palabra?

La señora PASCUAL.-

No. Era para votar.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI.-

Un segundito.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la...

El señor DE URRESTI.-

Momento.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador De Urresti, ¿estamos ?

okay

(El senador De Urresti asiente).

Muy bien.

Ahora sí.

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de ley (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, García, Keitel, Lagos, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del senador señor Insulza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Con relación al proyecto de ley en referencia, votado y aprobado por la Sala, se presentó una solicitud del honorable senador señor Luciano Cruz-Coke . Dicha petición no dice relación con la modificación del texto legal propiamente tal, sino que propone sustituir la denominación administrativa del proyecto por la siguiente: "Proyecto de ley que establece un sistema de búsqueda y de alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia".

Lo pongo en conocimiento de la Sala, señor Presidente, para que, si usted lo estima pertinente, requiera la unanimidad de la Sala para incorporarla como una propuesta de modificación a la denominación administrativa, que no incide en el texto del proyecto.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Discusión en Sala

Señor Secretario General , por favor, repita la denominación que se propone.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se propone sustituir la denominación administrativa, que señala que es el proyecto que "perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , en los casos que indica", por la siguiente: "Proyecto de ley que establece un sistema de búsqueda y de alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia".

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.-

Efectivamente, Presidente , el proyecto parte de una moción de algunos diputados, entre los cuales está Jorge Guzmán , que me acompaña acá.

El proyecto originalmente buscaba hacer público el registro total de personas más buscadas. Como finalmente en la discusión de la iniciativa en la Comisión de Seguridad se decidió incluir solo la lista de los más buscados - obviamente no se pueden ingresar treinta mil personas buscadas-, en términos públicos, esta nueva denominación da cuenta de ese cambio, lo cual fue conversado asimismo con el Ejecutivo , que también está de acuerdo.

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senador Cruz-Coke.

¿Habría acuerdo en proceder como lo ha solicitado el senador Cruz-Coke?

Este es un proyecto que tiene que ir en tercer trámite a la Cámara de Diputados y, por lo tanto, la Cámara también se va a poder pronunciar sobre este cambio de nombre.

¿Habría acuerdo?

--Se acuerda sustituir la denominación administrativa del proyecto, en los términos indicados.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias.

Vamos con el segundo proyecto del Orden del Día.

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 18 de marzo, 2025. Oficio en Sesión 5. Legislatura 373.

Valparaíso, 18 de marzo de 2025.

Nº 80/SEC/25

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, correspondiente al Boletín N° 15.866-07, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO ÚNICO

Encabezamiento

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo único.- Introdúcense, en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, las siguientes modificaciones:”.

◊◊◊◊

Nuevos números

Ha contemplado los siguientes números 1 y 2, nuevos:

“1.- Reemplázanse, en el inciso primero, los numerales 7) y 8), por los siguientes numerales 7), 8) y 9):

“7) La Dirección General de Aeronáutica Civil.

8) El Servicio de Registro Civil e Identificación.

9) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9º y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos.”.

2.- Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“Las personas o instituciones señaladas en el numeral 9) tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, pudiendo únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder al Registro para el solo efecto del trámite que se realiza.

Las instituciones señaladas en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad.”.”.

◊◊◊◊

Número nuevo

Ha incorporado un número 3, nuevo, cuyo encabezamiento es del siguiente tenor:

“3.- Agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo:”.

◊◊◊◊

Inciso cuarto propuesto

Lo ha contemplado integrando el nuevo número 3 consignado precedentemente, reemplazado por el siguiente:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, de manera coordinada, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización.”.

Incisos quinto y sexto propuestos

Los ha contemplado integrando el nuevo número 3 consignado precedentemente, sin enmiendas.

o o o o

Inciso nuevo

Ha incorporado, integrando el número 3 consignado precedentemente, el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“El Ministerio Público podrá ordenar, en el marco de una investigación penal, a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina pública establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias.”.

o o o o

Artículo transitorio nuevo

Ha incorporado el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El reglamento a que hace referencia esta ley deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses desde su publicación.”.

o o o o

- - -

Hago presente a Su Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 28 senadores, respecto de un total de 50 en ejercicio.

En particular, el inciso cuarto propuesto por el número 3 del artículo único del proyecto de ley despachado por el Senado, también, fue aprobado por 28 votos a favor, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por corresponder a una norma de rango orgánico constitucional.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que el Senado acordó proponer la sustitución de la denominación administrativa de esta iniciativa, por la siguiente: “Proyecto de ley que establece un sistema de búsqueda y de alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia.”.

- - -

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta al oficio N° 19.986, de 5 de noviembre de 2024.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Su Excelencia.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

JOSÉ GARCÍA RUMINOT

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Discusión en Sala

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Discusión única. Fecha 25 de marzo, 2025. Oficio en Sesión 7. Legislatura 373.

LA VERSIÓN OFICIAL DE ESTA DISCUSIÓN EN SALA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HISTORIA DE LEY POR LO QUE SE HA INSERTADO UNA VERSIÓN PRELIMINAR DE MANERA PROVISORIA LA QUE SERÁ REEMPLAZADA POR LA VERSIÓN OFICIAL TAN PRONTO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRE DISPONIBLE.

ESTABLECIMIENTO DE CARÁCTER PÚBLICO A REGISTRO NACIONAL DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA EN CASOS QUE INDICA (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 15866-07)

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

En tercer lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Los Comités Parlamentarios han acordado que este proyecto se vote al final de esta sesión, aunque haya parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán.

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, el 26 de marzo del año 2023, la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares perdió la vida en un procedimiento policial en Quilpué.

Su asesinato no solo fue una tragedia, sino que fue la prueba irrefutable del costo de la impunidad, de lo que ocurre cuando el Estado no logra capturar a quienes ya fueron condenados y deberían estar tras las rejas. Porque el hombre que apretó el gatillo nunca debió haber estado en libertad; era un prófugo de la justicia, uno de los casi cuarenta mil que hoy caminan por nuestras calles. Ese criminal escapó de la cárcel y casi dos años después asesinó a una mujer, madre de dos hijos, que cumplía con su deber de protegernos a todos. Un crimen que pudo y debió haberse evitado.

Por eso, junto con otros diputados, presentamos este proyecto de ley que crea la lista de los más buscados de Chile, un registro público coordinado entre la policía y la fiscalía, con información detallada de cada prófugo, porque el crimen tiene rostro y nombre, porque la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son estos delincuentes y el Estado tiene el deber de perseguirlos sin descanso.

Agradezco el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas, del Ejecutivo, que le dio urgencia a este proyecto y presentó indicaciones de consenso, y de los diputados y senadores, tanto de gobierno como de oposición, que entendieron que esta iniciativa no se trata de justicia por propia mano ni de fomentar las detenciones ciudadanas, sino de fortalecer la cooperación entre la comunidad y las instituciones del Estado, permitiendo que la ciudadanía colabore con información y denuncias para que estos criminales sean capturados y puestos tras las rejas antes de que destruyan más vidas.

Por eso, en este último trámite legislativo, hago un llamado a aprobar este proyecto, porque cada prófugo en la

Discusión en Sala

calle es una tragedia en potencia, porque cada criminal capturado es una víctima menos, porque, al aprobar la lista de los más buscados de Chile, estamos dando un paso firme para reducir la lista de las víctimas del crimen.

Por la sargento Rita Olivares, mártir del deber; por las víctimas que no podemos devolver, pero que sí podemos honrar con nuestra acción; por cada chileno que merece vivir en paz y por que los delincuentes y los prófugos de la justicia sean quienes no puedan caminar tranquilos por las calles, aprobemos la lista de los más buscados de Chile y hagamos justicia.

Votaremos a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, actualmente en nuestro país las personas sienten un mayor temor de ser víctimas de algún delito. Es común escuchar que muchos delincuentes, especialmente jóvenes, son reincidentes: cometen el delito una y otra vez, una y otra vez con total impunidad.

Esta situación es recurrente y necesita de nuestra especial atención. Evitar este escenario depende de la labor investigativa y de la respuesta rápida de nuestras policías. Contar con la información de quienes cometen delitos y logran escapar con éxito es fundamental para eliminar el riesgo de que esas personas sigan delinquir.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se promulgó la ley que creó un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Si bien hoy contamos con este registro, el acceso a su contenido no se encuentra disponible para muchas instituciones que pueden utilizarlo a su favor. Este proyecto de ley viene a solucionar este problema, poniendo el registro a disposición de más instituciones, dentro de las cuales se encuentra la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, permite que las policías publiquen en sus portales una lista prioritaria de prófugos, haciendo visible los casos de personas cuya detención es urgente.

La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona, una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Estos antecedentes serán claves para la investigación y harán posible que pueda priorizarse la persecución de esas personas que son un peligro claro para la seguridad ciudadana, dando mayor eficiencia a la gestión y prevención delictual.

Considero que lo dispuesto en este proyecto es un avance muy positivo y colaborará enormemente en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos violentos que son una amenaza latente para la población.

Por este motivo, seguiré votando a favor cualquier proyecto de ley que aumente la seguridad y acorrale a los delincuentes.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia.

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana me correspondió tramitar este proyecto de ley que modifica el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, otorgándole carácter público en casos calificados como prioritarios.

Valoramos, por supuesto, este objetivo porque busca mejorar la eficacia del sistema judicial facilitando la identificación y localización de personas requeridas por la justicia.

Discusión en Sala

Hacer públicos ciertos casos puede incentivar la colaboración ciudadana y actuar como un elemento disuasivo. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto algunas preocupaciones. Nos inquieta que se pretenda incluir en este registro a personas imputadas, pero no condenadas. En un Estado de derecho, la presunción de inocencia es un principio fundamental, por lo que exponer públicamente a personas que aún no han sido condenadas puede provocar un daño irreparable a su honra, especialmente si luego resultan absueltas.

También preocupa que no existan mecanismos claros de reparación para quienes hayan sido erróneamente incluidos en el registro. Esto no solo compromete derechos individuales, sino que puede acarrear responsabilidades jurídicas para el Estado.

Por eso, valorando el propósito de este proyecto, creemos que su implementación debe contemplar salvaguardas efectivas. Primero, que el registro se limite estrictamente a casos prioritarios; segundo, que existan plazos claros para la mantención de los datos y que se habiliten recursos para proteger a quienes sean finalmente declarados inocentes.

Como bancada hemos apoyado con claridad y responsabilidad una serie de leyes que fortalecen la seguridad pública: la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la ley contra el crimen organizado, la ley que refuerza el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad, entre otras; porque creemos que el Estado debe tener un rol protagónico, con presencia efectiva en los territorios y con herramientas reales para proteger a las familias.

Por eso, vamos a votar a favor este proyecto, con la convicción de que mejorar la seguridad es una tarea urgente y de que esta debe hacerse respetando plenamente garantías fundamentales. La seguridad y los derechos de las personas pueden y deben avanzar juntos, fortaleciendo la democracia, protegiendo a las personas y asegurando justicia con plena responsabilidad.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto.

El señor SOTO.-

Señor Presidente, la bancada de diputados del Partido Socialista va a votar a favor este proyecto de ley que modifica y perfecciona el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Esta es una iniciativa que surge del diputado Jorge Guzmán, de Evopoli, pero que varios la hemos apoyado y reforzado en su avance en el Congreso. Si hoy aprobamos las modificaciones que le hizo el Senado, esta iniciativa estará en condiciones de que sea publicada como ley de la república.

¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? El Registro Nacional de Prófugos de la Justicia contiene hoy la información de cerca de 40.000 personas con órdenes de aprehensión vigentes y que no son habidas. Uno podría pensar simplemente que todas esas personas son fugitivos de la justicia, pero hay de todo: hay personas que de alguna manera no han sido notificadas de su comparecencia a un juicio y que, por tanto, no están enteradas de que están siendo buscadas; hay personas que tienen, incluso, restricciones, como una orden de arresto por no cumplimiento de obligaciones familiares, etcétera.

Ahora bien, existe un núcleo de cerca de 3.000 personas que han sido condenadas por la justicia por graves delitos, por crímenes, que tienen que cumplir penas privativas de libertad por varios años, y que hasta ahora eluden la acción de la justicia al ausentarse de sus domicilios y transformarse en prófugos de la justicia.

¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Lo que hace es determinar una lista de los delincuentes más buscados. Es decir, establece una prioridad para que el Ministerio Público, la PDI y Carabineros publiquen los datos de esos prófugos de la justicia en sus portales institucionales y en otros medios, con el objeto de facilitar antecedentes u obtener la colaboración de los ciudadanos para proceder a su aprehensión. El objetivo es que esas personas no se salgan con la suya, sobre todo las que huyen de una pena privativa de libertad, de modo que esta pueda hacerse efectiva y sean llevados a la cárcel tal como lo decidió un tribunal.

También ha habido un debate respecto de si las personas que no están condenadas, sino imputadas por delitos,

Discusión en Sala

que también puedan estar rebeldes de la justicia, sean objeto de esta priorización. No es normal que así sea porque hay una presunción de inocencia respecto de los imputados, pero hay veces en que los delitos son tan atroces y hay pruebas tan contundentes, que, probablemente, un fugitivo de esta naturaleza equivale a los que están condenados.

Este proyecto de ley zanjó esa situación y determinó que el Ministerio Público, la PDI y Carabineros van a establecer los criterios de priorización, la forma en que se hace efectiva y todas las medidas de resguardo.

Confío en que este proyecto de ley va a perfeccionar este sistema...

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

-O-

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Saludamos a una delegación que nos visita, la agrupación Las Cariñositas de Ñuñoa. Han sido invitadas por nuestra colega, la diputada Lorena Fries, y la persona responsable de esta agrupación es don Facundo Ríos, a quien también saludamos con mucho afecto.

Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados.

-Aplausos.

-O-

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, ojalá que hoy tengamos una aprobación unánime de este proyecto de ley que hemos impulsado junto con el diputado Jorge Guzmán, porque es relevante que se convierta en ley de la República.

Por su intermedio, quiero recordar a la Sala que Tomás Antihuen, el último detenido en el caso de los carabineros asesinados en Cañete, era un prófugo de la justicia. Eso demuestra que a esa gente nadie la está buscando, lo que facilita que siga cometiendo delitos tan graves como asesinar a carabineros y luego quemarlos.

Esta futura ley será muy beneficiosa para las policías y el Ministerio Público, pues permitirá continuar los esfuerzos para capturar a aquellos que nadie busca, ya que impedirá el archivo de las órdenes de búsqueda y captura que se devuelven luego de treinta días sin resultados. Son treinta mil, los prófugos de la justicia que queremos encontrar para que cumplan con la justicia.

En consecuencia, hago un llamado a la honorable Sala para que aprobemos por unanimidad las enmiendas del Senado a este proyecto, puesto que permitirá continuar la búsqueda de los prófugos de la justicia para encarcelarlos y para que asuman sus responsabilidades ante la justicia. Ojalá no haya ningún voto en contra, porque sería incomprensible que alguien votara en contra de una iniciativa tan necesaria para el Ministerio Público, para las policías y para los servicios de inteligencia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales.

Discusión en Sala

La señorita MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, la seguridad de los chilenos no admite dilataciones ni tampoco excusas. Hoy enfrentamos una crisis en la que la delincuencia y la impunidad amenazan la tranquilidad de nuestras familias. No podemos permitir que quienes han sido condenados por la justicia sigan evadiendo su castigo y representando un peligro latente en nuestras comunidades.

El proyecto que hoy discutimos fortalece y da mayor transparencia al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, mediante el establecimiento de herramientas más eficientes para la identificación y captura de quienes han burlado la ley. Hoy, garantizar que la justicia se cumpla y que el esfuerzo de nuestras policías y tribunales sea efectivo está en nuestras manos.

Sabemos que la fuga de delincuentes condenados erosiona la confianza en las instituciones y deja que las víctimas estén más desamparadas. Por ello, esta iniciativa contempla criterios claros: resguardar información sensible para no entorpecer investigaciones, pero asegurando que los casos más graves sean conocidos públicamente. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes representan una amenaza, y el Estado tiene el deber de actuar con firmeza.

Este proyecto significa una herramienta concreta para fortalecer el combate contra la delincuencia. No basta con discursos sobre seguridad; necesitamos decisiones que se traduzcan en acciones más efectivas. Aprobar este proyecto es un compromiso con las víctimas, con nuestras familias y con el país que queremos construir.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti.

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, este proyecto es sumamente claro y directo: pretende establecer un listado de los más buscados de Chile, de aquellos delincuentes que están incluidos en este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. El objeto es identificarlos de una manera mucho más clara para proteger a nuestra sociedad, para disuadir la comisión de delitos y para ayudar a capturar a aquellos que, haciendo caso omiso a investigaciones y sentencias, siguen afectando a la enorme cantidad de personas honestas de la población. La iniciativa es muy importante, especialmente en momentos en que en nuestro territorio está operando gran cantidad de bandas criminales internacionales, en las que operan prófugos de delitos cometidos en el extranjero.

Hay que recordar que existe una normativa que establece un registro de prófugos de la justicia, pero durante su tramitación legislativa estuvo muy presente el derecho a la vida privada, por tratarse de determinados datos sensibles, de manera que no se pudo avanzar de la forma más adecuada. Debido a eso, únicamente tienen acceso a esa información los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, la Directemar, el Registro Civil y las municipalidades, para el otorgamiento de licencias de conducir. Por tanto, queríamos dar un paso más adelante con la presentación de este proyecto, que sigue protegiendo el respeto a la vida privada y fortaleciendo y respetando el principio de la presunción de inocencia, toda vez que establece criterios definidos y objetivos para la inclusión en este registro.

En definitiva, conocer a través de un listado quiénes son los prófugos de la justicia permitirá mayor eficiencia en la labor de la denuncia. Asimismo, permitirá generar mayor colaboración ciudadana y, sobre todo, enfrentar con decisión y con acción la delincuencia, toda vez que es uno de los principales problemas que está afectando a cada uno de los chilenos.

Esta iniciativa va en el sentido correcto, porque junto con proteger ciertas garantías constitucionales permitirá avanzar con mayor decisión para que cada uno de los chilenos pueda conocer la identidad de quienes hoy están afectando la libertad y la seguridad.

Por eso, votaremos a favor.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero, quiero agradecer al diputado Guzmán y al diputado Leal, que me invitaron a suscribir este proyecto que tuve el honor de poner en tabla cuando era Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

La iniciativa no fue objeto de muchos cambios en el Senado. Quedó establecida la misma idea matriz, pero es relevante destacar varios aspectos.

Primero, tenemos un problema real debido a que no hay fuerzas de tarea dedicadas a buscar prófugos en nuestro país. Entonces, hoy vamos a tener herramientas para que, efectivamente, los prófugos sean visibilizados, como ocurre en otros países del mundo.

Para no ir más allá, incluso en Argentina, uno va al aeropuerto, a distintos lugares públicos, y los prófugos más peligrosos de distintos países son publicados en distintas plataformas para que la gente colabore precisamente en encontrar a esos delincuentes, porque, como ocurre muchas veces, las personas viven al lado y son vecinas de condenados y prófugos de la justicia, y no tienen idea.

El ejemplo lo han dado varias veces, pero es necesario recalcarlo: los asesinos de la sargenta Rita Olivares y del suboficial Palma eran prófugos de la justicia. Uno de los asesinos de la sargenta Rita Olivares vivía en Belloto, se había escapado de la cárcel. Bastaba buscar en el mismo lugar donde había vivido hace diez años para haberlo encontrado y, posiblemente, haber evitado ese terrible asesinato. Lo mismo ocurrió en el caso del asesinato del suboficial Palma, así como en muchos otros, como el de los carabineros asesinados en Cañete.

Sin embargo, no basta solamente con esta futura ley, que será muy relevante, sino que además debe haber una coordinación entre las policías y el Ministerio Público para que haya priorización y visibilización respecto de estos casos, y una efectiva búsqueda. Porque hoy, como lo dijo el mismo subsecretario Cordero hace algún tiempo, los hallazgos son casuales, producto de controles preventivos u otras diligencias; controles de cualquier tipo terminan con prófugos de la justicia siendo encontrados.

Aquello no solo representa una injusticia tremenda, sino que profundiza la sensación de impunidad. Acá se requieren, precisamente, fuerzas de tarea, ojalá departamentos especializados de las policías, porque el narcotráfico y el crimen organizado nos están pasando por arriba. Lo mínimo es que aquellos que fueron condenados por la justicia, y las familias que esperan la reparación correspondiente, estén privados de libertad como corresponde.

Finalmente, quiero señalar que es por eso que el proyecto del diputado Ilabaca sobre el Tribunal de Ejecución de Penas es tan relevante para que haya orden en esta materia.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, “se busca”, eso es todo lo que propone este proyecto de ley. En investigaciones o procedimientos penales, ya sea por crímenes o simples delitos, que la PDI, Carabineros de Chile o el Ministerio Público puedan, de forma coordinada, priorizar la búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y hacerlo público. Punto. Sencillo, ¿no? Pero, por supuesto, tenía que estar el “pero” del Partido Comunista.

Estaba escuchando las intervenciones y, por supuesto, había peros. Muy preocupados por la privacidad del

Discusión en Sala

delincuente, muy preocupados por la presunción de inocencia del delincuente, y ahí puede estar incluso una parte "bien": la presunción de inocencia. Pero estamos hablando de que estas personas son prioritarias de encontrar. No están siendo buscadas por ser las más buenas mozas, sino porque son asesinas, violadoras. Ese es el tipo de personaje de que se trata.

Aquí hay una pregunta de fondo: ¿por qué tanto trauma con que alguien pueda ser identificado o buscado en circunstancias de que eso es relevante para una investigación? Cuando uno entra a un edificio, departamento, oficina o edificio público, lo primero que tiene que hacer es mostrar el carné. Así de sencillo. Pero, claro, cuando hay que proteger la intimidad de los delincuentes, allí hay algunos que saltan muy rápido.

Por ahí hablaban del derecho a la vida privada. ¿Y el derecho a la vida de las personas inocentes? Eso es lo que estamos discutiendo. O sea, mucha preocupación por el delincuente, pero muy poca por la víctima.

Y, sí, les puedo reconocer que han votado a favor en algunos proyectos relativos a seguridad, como el del Ministerio de Seguridad Pública, que solo es más burocracia. Nosotros lo votamos en contra porque estamos convencidos de que no va a mejorar la seguridad de los chilenos; por el contrario, aumentará los costos, será más poco claro quién es el responsable, habrá más burocracia y a nivel de regiones va a ser un desastre.

Seguridad municipal la misma historia: ustedes votaron a favor y nosotros votamos en contra. ¿Por qué? Porque pone más trabas en vez de dar más facultades. Y así la lista es larga.

Cuando hay un proyecto que dificultará la persecución de los delincuentes, que pondrá amarras a las policías, por supuesto que el Partido Comunista está llano a aprobarlo. Cuando es al revés, cuando hay que darles mayor empoderamiento a las policías, cuando hay que respaldar a los agentes de la ley, ahí todas las trabas, siempre hay una excusa, un pero, y votan en contra.

En este proyecto votaremos a favor. Y que sea ley pronto va a contribuir de forma ínfima, pero en la línea correcta, para poder mejorar un poco la seguridad de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo.

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto que va más allá de la esfera legal y tiene un profundo impacto social en nuestras comunidades. El perfeccionamiento del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia es una medida que recoge la necesidad de las personas y las protege.

En la Región de Ñuble y en muchas otras partes de Chile las familias viven con el temor de la delincuencia y lo que esta genera. Al publicar una nómina con información sobre personas prófugas no buscamos criminalizar, sino empoderar a nuestras comunidades. Damos a nuestros ciudadanos un rol activo en la seguridad de su entorno, creando una sociedad más vigilante y cohesionada.

El objetivo es proteger a la comunidad y permitir que los ciudadanos colaboren con la justicia de manera segura y responsable. La inclusión de instituciones como el Servicio de Registro Civil e Identificación en el acceso al registro es un avance hacia una respuesta más coordinada contra el crimen.

Ningún sector de nuestra sociedad está solo en esta lucha. Todos somos parte de la solución. Este proyecto es un compromiso con nuestros vecinos y un llamado a reforzar los lazos comunitarios en favor de un bien común: la seguridad y la paz de nuestros hogares y calles.

Es nuestra responsabilidad fortalecer los cimientos de una sociedad más justa y segura para todos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca.

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, muchas veces cuando uno escucha los discursos de varios miembros de este Congreso Nacional, en particular los de la bancada de mi lado derecho, y escucha las críticas permanentes y ácidas hacia el oficialismo respecto de la preocupación por el crimen organizado y la delincuencia que se vive, y ve que existen este tipo de normas -hemos aprobado muchas normas en esta línea-, advierte que no existe congruencia entre lo que hacemos y esos discursos.

Pareciera que para algunos la modalidad de enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y la seguridad pública es con caricaturas, y lo que estamos tratando de hacer en este Congreso es presentar propuestas serias. En eso quiero reconocer el trabajo del diputado Guzmán, quien presentó una propuesta que me parece superinteresante y absolutamente contingente.

Obviamente que hoy día existan más de tres mil criminales peligrosos, condenados y prófugos es un tema que nos debe preocupar como sociedad.

Allí quiero reconocer lo que ha desarrollado el Senado, mejorando en algunos aspectos la norma que salió de esta Cámara de Diputados. En particular, me refiero a la incorporación del artículo 90 bis en el Código Aeronáutico, que se va a complementar con otra norma que aprobamos también en este Congreso Nacional hace pocos días respecto al reconocimiento biométrico en los vuelos nacionales.

Ello, porque tenemos que cortarles el espacio a los criminales para que no se movilicen como Pedro por su casa por Chile, porque tenemos que lograr que esos criminales terminen presos, condenados en la cárcel y pasándola mal.

Pero aquí tengo varios problemas, no respecto a esta norma en particular, sino a cómo estamos avanzando en algunos aspectos que me parecen importantes.

Algo decía el diputado Longton recién respecto de un proyecto de ley que aquí sacamos por amplia mayoría, el del Tribunal de Ejecución de Penas, que es el organismo del Poder Judicial que debería estar a cargo de esto. La iniciativa todavía duerme en el Senado, lleva como un año allí, y no avanza, a pesar de que estaba primera en el primer fast track legislativo. Ojalá que la Comisión de Constitución del Senado avance en ese proyecto.

Lo segundo que me preocupa es la remisión que hace el artículo transitorio de este proyecto al reglamento que debe ser dictado en seis meses. Nos caracterizamos, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, a muchas veces eternizar la dictación de reglamentos, y eso no puede ser.

Hoy día tenemos que dar señales claras y firmes contra todos los delincuentes. Asimismo, debemos dar una señal potente al país. Con la seguridad no se juega y todos los sectores políticos deben estar comprometidos en su lucha.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero partir por felicitar a los autores de esta iniciativa de ley sobre el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, respecto del carácter público que va a tener. De poco sirve tener un registro nacional de prófugos si nadie puede saber quiénes son los prófugos.

¿Qué sentido tiene haber excluido inicialmente a algunas instituciones, como la DGAC, el Servicio de Registro Civil y otros organismos públicos, de poder tener acceso a este listado de las personas más buscadas? Por eso, proyectos como este hacen pleno sentido a la ciudadanía.

Discusión en Sala

Avanzar en que se sepa quiénes son los prófugos de la justicia más buscados es un hecho esencial y que, además, va en la lógica de lograr que la gente también colabore en la persecución penal y que haga las denuncias de las personas más buscadas de nuestro país.

En numerosas ocasiones, cuando uno analiza las distintas informaciones y se les pregunta a los vecinos de las personas detenidas, muchos dicen: "La verdad es que no se me pasó por la mente, no tenía idea de que esta persona estaba siendo buscada."

Esta iniciativa hace precisamente eso: transparentar quiénes son las personas más buscadas de nuestro país para que así la ciudadanía tome conocimiento y ayude en su búsqueda. Muchas veces puede haber un vecino o una persona cercana que, bajo la apariencia de ser un buen ciudadano, está simplemente escondiéndose de la acción de la justicia.

Quiero felicitar a los autores de esta propuesta. Creo que es un paso adelante importante. Ojalá que, tal como se ha dicho acá, la dictación del reglamento sea un tema prioritario para el nuevo Ministerio de Seguridad y no se caiga en lo que históricamente hemos vivido con reglamentos que se eternizan, cuya falta de dictación termina por impedir la aplicación de una ley y todo queda en letra muerta.

Depende de este gobierno cumplir con los plazos. Se lo vamos a exigir para que respecto de las personas cuya búsqueda es prioritaria el registro sea público, con fotografías actualizadas y con los datos pertinentes para permitir su captura.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente.

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, antes que nada, le quiero aclarar, por su intermedio, al diputado Ilabaca que nuestra preocupación en materia de seguridad, no es una caricatura, son hechos concretos.

Quiero recordarle que todas las iniciativas legales en materia de seguridad, que se han aprobado en este periodo parlamentario, son de iniciativa parlamentaria.

El gobierno, ¿qué ha hecho? Nada. Se ha subido al carro, a regañadientes, ante la evidencia de los hechos ha tenido que, de una u otra manera, plegarse a las iniciativas parlamentarias en materia de seguridad. Materia que no estaba ni siquiera contenida en el programa de gobierno.

Pero esta oposición, esta derecha, ha proporcionado una enorme cantidad de proyectos en materia de seguridad porque eso es lo prioritario para los chilenos.

La caricatura ha sido el gobierno. Lo gracioso que, no creyendo en la seguridad, tuvieron que plegarse a regañadientes y aun así no siguen creyendo y nunca van a creer en la seguridad de las chilenas y chilenos. Tanto es así que incluso hay materias, hay leyes que se niegan a aplicar.

La mayor parte de las usurpaciones en Chile se producen en bienes fiscales ¿Dónde está quien tiene que iniciar la acción en la nueva ley de usurpación? El gobierno, nada, mira para el lado.

En relación a este proyecto, me parece un buen proyecto y felicito a los autores del mismo, toda vez que va, sigue yendo, en la dirección correcta como todos los proyectos que hemos aprobado por parte de esta oposición.

Siempre, todo proyecto que vaya en pos de la seguridad será positivo para los chilenos y en este caso, crear este registro nacional de prófugos, que obviamente es un registro que no va a contener a todos ellos, son las policías quienes van a priorizar quienes figuren en el mismo, ayudará también a la detención de los delincuentes que han eludido la acción de la justicia.

Hay que considerar que ello también pondrá en marcha no solo a las policías, sino que a otros organismos en

Discusión en Sala

buscar a estos delincuentes prófugos de la justicia, incluso, también, se podrá recibir colaboración de los medios de comunicación social.

Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto, ya que sigue yendo en la dirección correcta. Esta oposición, como dije, le ha dado más seguridad a Chile.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, celebramos este proyecto de ley, va en el camino correcto, pero evidentemente debiera ser más amplio.

Sabemos que el 2012 se creó el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. En ese registro se anotarían órdenes de detención, de arresto, cuando hubieran sido libradas por los tribunales de justicia y se ponen una serie de casos específicos respecto al condenado, a una pena privativa de libertad, por ejemplo.

A primera vista, la norma del 2012 era una buena norma, pero finalmente es una solución débil, no todas las instituciones tenían acceso a este listado. En su texto queda como un registro, al final, de muy difícil acceso y estamos hablando de los prófugos de la justicia.

Nosotros creemos que las personas que llegan a atenderse a un hospital, público o privado, debieran estar señalados en una alerta a las policías. Las personas que se van a vacunar, las personas que van a un servicio de vivienda del Estado a postular un subsidio, para cualquier atención estatal, deberá existir una alerta.

No es que usted no vaya a atender al que está en peligro de muerte, lo va a atender igual, pero se va a alertar a las policías de que un prófugo peligroso está ahí.

Asimismo, el Servicio de Registro Civil se supone que entregaría información en línea, pero finalmente el proyecto del 2012 no lo logra.

Este nuevo proyecto, permite que la Policía de Investigaciones o carabineros en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen cuáles son los casos prioritarios que van a buscar. Tengan una foto, tengan el nombre, tengan la dirección, lo puedan compartir, lo puedan pedir a instituciones como autopistas, a instituciones como centros comerciales, a los aeropuertos.

Evidentemente, la publicación de esta información tiene como único objetivo facilitar la denuncia cuando alguien ve a un prófugo de la justicia en algún lugar de la República.

Esto debiera estar hace mucho tiempo, debiera ser más público, más fácil y que todos pudiéramos acceder, debieran haber teléfonos para denunciar a los prófugos, listados publicados en Internet, listados publicados también en los servicios públicos, pero sentimos que este proyecto es un inicio. Agradecemos a la Comisión de Seguridad haya votado nuestro proyecto a favor y llamamos a la Sala a votar también hoy día a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, sin duda en Chile tenemos un problema grave de una serie de personas que están prófugas de la justicia, que tienen órdenes de detención pendientes y que caminan libres por las calles de nuestro país, probablemente, incluso entran y salen de nuestras fronteras y no tenemos cómo nosotros hacernos cargo de esa realidad.

Discusión en Sala

Han aumentado situaciones tan graves como es, por ejemplo, desconocer la identidad de aquellos delincuentes que cometen delitos de homicidio, que, probablemente, es uno de los más graves, y al desconocer esas identidades, evidentemente tenemos a estas personas prófugas.

Buscar el mecanismo institucional, ojalá unificado como este proyecto lo trata, para encontrar esos individuos me parece fundamental y, en este sentido, es muy importante la colaboración de las distintas instituciones, por cierto, de nuestras policías, Policías de Investigaciones, de Carabineros de Chile, pero también creo fundamental involucrar a la sociedad toda en este camino.

Cualquier institución donde pueda llegar un individuo sospechoso o con determinadas características y que, finalmente, por medio del rostro, de su imagen o de su nombre, uno pueda hacer que, en definitiva, se genere un vínculo a propósito de este listado de prófugos de la justicia, se pueda denunciar fácilmente.

Nuestro país ha llegado a una situación grave de criminalidad, donde tenemos delincuentes cada vez más crueles y donde, también, se comienza a delinquir cada vez a más temprana edad, y esas personas tienen que pagar. Esas personas no pueden estar libres cometiendo delitos todos los días, que es lo que pasa en Chile. Todos los días tenemos situaciones graves de criminalidad, de delincuencia, de terrorismo y eso tiene que parar, y para eso entregarles más facultades a nuestras policías, por cierto que es lo más importante, es el camino, pero además tenemos que acompañarlos de otros elementos.

Hay tecnología disponible para que esta labor de encontrar a estas personas prófugas también se pueda hacer mucho más efectiva y se pueda hacer mucho más rápida, cuando se realiza un control preventivo de identidad, en fin, en distintas circunstancias, cuando se llega a un hospital, cuando llegan a distintas instituciones donde se puedan hacer lecturas de rostros, y por lo tanto, cierto, que derive inmediatamente y la identificación de qué individuo es el que está transitando, ya sea en un centro comercial, en un mall, tenemos que ir hacia ese camino.

Hoy día no es suficiente, por cierto que esto es un paso importante, pero tenemos que ir por más y eso implica invertir más y darle aún más facultades a las policías. Vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez.

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, quise intervenir en este proyecto luego de escuchar a algunos parlamentarios.

Por supuesto, uno debe valorar estas mociones que vienen, simplemente, a dar la cara de ciertas cosas que son negativas para nuestra sociedad, para la comunidad completa.

En ese sentido, ¿cómo no valorar el registro de deudores de alimento, el registro de pedófilos, siempre a disposición de la ciudadanía. Pero resulta que, en algunos registros que no están a la mano del ciudadano, tienen que ser los mismos apoderados en el caso de los registros de los abusadores de niños, de menores.

En este momento también aprovechar de saludar, sin duda, a No Más Abuso Sexual Infantil, una fundación que está desapareciendo pero que tenía toda la intención de darle la cara a Chile de aquellos abusadores sexuales, sobre todo de menores, de niños, niñas y adolescentes.

En este caso espero que la intención sea buscar a los prófugos de la justicia que efectivamente hoy día están delinquirando y haciéndole un pésimo favor a Chile y no así, como decía, a través suyo señor Presidente, el diputado Benavente, que este gobierno no tiene intención de ayudar contra la seguridad, que no tiene ningún interés con la delincuencia, le digo que está muy equivocado, porque claramente el diputado hace una caricatura de algo que no es real. Muchas veces, en la televisión y en otros medios de comunicación, hay diputados que aparecen diciendo que los parlamentarios de mi sector han votado en contra todo un proyecto, cuando en realidad se trata simplemente de un artículo. Acá se trata de parlamentar, es decir, de buscar acuerdos de paz en beneficio de las chilenas y los chilenos.

Discusión en Sala

Invito al señor diputado, por su intermedio, señor Presidente, a hablar con más seriedad y a la altura de su cargo, y no hacer caricaturas. Y no me diga que no, porque en muchas cosas sí estamos de acuerdo.

Aquí hay que hablar en serio. Somos la voz de nuestros partidos y de nuestros sectores. Como independiente y desde este sector le digo que no más caricaturas. No da abasto la simpleza de sus palabras; no da abasto que diga que el gobierno no se encarga o no está responsabilizándose de la seguridad, porque lo estamos haciendo.

Estos son los pactos, los acuerdos o los proyectos que llegan a buen fin, y les aseguro que muchos vamos a votar a favor. Se trata de mostrar la cara de todos, para que la gente pueda identificar no solo a un delincuente, sino también a un pedófilo y a los extraviados. La cara de los extraviados debería estar a disposición de todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada.

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señor Presidente, este proyecto es sumamente importante, porque la criminalidad ha aumentado en nuestro país, principalmente en la Región de Antofagasta. Por hechos fortuitos, como un accidente, hemos encontrado a un delincuente prófugo de la justicia. Simplemente por casualidad tenemos acceso a esa persona.

Esta es una realidad que se vive a diario. De acuerdo con el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, hay un total de 31.558 personas prófugas en Chile. Eso es grave y se requiere una institucionalidad, recursos y tecnologías para dar con esas personas. Debemos apoyar al sistema y facilitar el acceso a la información.

Con la situación que se vive en nuestras regiones, especialmente en Antofagasta, donde ha aumentado la delincuencia, creo que debemos avanzar con acciones contundentes y con la convicción de que la seguridad es una crisis que debemos afrontar. Debemos destinar recursos y legislar para otorgar atribuciones, recursos y, sobre todo, la protección real que buscan nuestros vecinos y vecinas que viven inseguros y que se van temprano a sus casas. No podemos perder el foco. Más allá de la ideología política, debemos poner en el centro la seguridad de las personas. Creo que eso es hoy lo más importante.

Por eso, voy a apoyar este proyecto, pero considero que es solo un paso y debemos seguir avanzando. Lamentablemente, no tenemos delincuentes en las calles, sino asesinos que deben estar tras las rejas.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán.

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, felicito a la fiscalía y la enorme labor de Carabineros de Chile, que ha permitido identificar a uno de los posibles responsables de la cobarde muerte de tres mártires de Carabineros en plena conmemoración del 27 de abril del año pasado. Ese caso da cuenta de la necesidad de contar con un Estado fuerte y eficiente que permita capturar con mayor rapidez a quienes escapan de la justicia.

Por esta razón, voto a favor este proyecto que hace público el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, ya que es necesario que cualquier ciudadano en Chile sepa quiénes son las personas prófugas de la justicia, tanto para su conocimiento como para informar sobre su posible ubicación. En ese contexto, hago un llamado al gobierno para que el nuevo Ministerio de Seguridad no se convierta en una estructura del Estado para apitutar a amigos. Con la crisis que enfrentamos en materia de seguridad, debemos buscar personas competentes en el área, como expertos en seguridad o exfuncionarios de las policías, pero no por favores políticos. Esa es la manera de avanzar y enfrentar realmente al crimen organizado.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Ver votación de proyecto de ley en:

<https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/votaciones.aspx?prmID=16402&prmBOLETIN=15866-07>

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 25 de marzo, 2025. Oficio

VALPARAÍSO, 25 de marzo de 2025

Oficio N° 20.282

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un sistema de búsqueda y de alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia, correspondiente al boletín N° 15.866-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia:

1. Reemplázanse en el inciso primero los numerales 7) y 8), por los siguientes numerales 7), 8) y 9):

“7) La Dirección General de Aeronáutica Civil.

8) El Servicio de Registro Civil e Identificación.

9) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9º y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos.”.

2. Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

“Las personas e instituciones señaladas en el numeral 9) tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y podrán únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder a este registro para el solo efecto del trámite que se realiza.

Las instituciones señaladas en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad.”.

3. Agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo:

“En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, de manera coordinada, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por intermedio del ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita su detención por un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, e incluir los datos de contacto de la Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida en el inciso cuarto deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

El Ministerio Público, en el marco de una investigación penal, podrá ordenar a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina pública establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias."."

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6° del Código Civil, hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en una moción de los diputados Jorge Guzmán Zepeda, Jorge Alessandri Vergara, Andrés Jouannet Valderrama, Henry Leal Bizama, Andrés Longton Herrera, Christian Matheson Villán, Guillermo Ramírez Diez, Frank Sauerbaum Muñoz, Diego Schalper Sepúlveda y Francisco Undurraga Gazitúa.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

GASPAR RIVAS SÁNCHEZ

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKÍĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley N° 21.738

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 21.738

Tipo Norma	:	Ley 21738
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1213163&t=0
Fecha	:	30-04-2025
Promulgación		
URL Corta	:	https://bcn.cl/lkpnWs
Organismo	:	MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Título	:	ESTABLECE UN SISTEMA DE BÚSQUEDA Y DE ALERTA PRIORITARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA
Fecha	:	10-05-2025
Publicación		

LEY NÚM. 21.738

ESTABLECE UN SISTEMA DE BÚSQUEDA Y DE ALERTA PRIORITARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en una moción de los diputados Jorge Guzmán Zepeda, Jorge Alessandri Vergara, Andrés Jouannet Valderrama, Henry Leal Bizama, Andrés Longton Herrera, Christian Matheson Villán, Guillermo Ramírez Diez, Frank Sauerbaum Muñoz, Diego Schalper Sepúlveda y Francisco Undurraga Gazitúa,

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7° de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia:

1. Reemplázanse en el inciso primero los numerales 7) y 8), por los siguientes numerales 7), 8) y 9):

"7) La Dirección General de Aeronáutica Civil.

8) El Servicio de Registro Civil e Identificación.

9) Los organismos públicos a que se refieren los artículos 9º y 10, para los fines allí previstos y en la forma señalada en dichos artículos."

2. Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

"Las personas e instituciones señaladas en el numeral 9) tendrán acceso limitado al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y podrán únicamente ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en éste. Dichas instituciones podrán acceder a este registro para el solo efecto del trámite que se realiza.

Las instituciones señaladas en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad."

Ley N° 21.738

3. Agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo:

"En investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, de manera coordinada, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán una nómina que será publicada en los portales institucionales de ambas instituciones de Orden y Seguridad Pública. La nómina incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello. Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que la Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile estimen necesario. Un reglamento expedido por intermedio del ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse la referida nómina y señalará al menos los criterios de priorización.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita su detención por un particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal. La publicación que se realice de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior deberá advertir dicha circunstancia en términos claros y de fácil comprensión, e incluir los datos de contacto de la Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile a los que debe comunicarse quien tenga información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida en el inciso cuarto deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

El Ministerio Público, en el marco de una investigación penal, podrá ordenar a los servicios de transporte aéreo a que se refiere el artículo 90 bis del Código Aeronáutico que contrasten, antes del embarque, el listado a que se refiere dicha disposición con la nómina pública establecida en el inciso cuarto de este artículo e informen inmediatamente si encontraren coincidencias."."

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 30 de abril de 2025.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Luis Cordero Vega, Ministro de Seguridad Pública.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Defensa Nacional.- Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte., Iván Alejandro Heredia Riquelme, Encargado Unidad Oficina de Partes y Archivos.